



III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, FOMENTO, LOGÍSTICA Y COHESIÓN TERRITORIAL

ORDEN VFL/1400/2026, de 28 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de septiembre de 2026, del Gobierno de Aragón, relativo a la aprobación definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”, en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles, SL.

Adoptado por el Gobierno de Aragón, el día 28 de septiembre de 2026, acuerdo relativo a la aprobación definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”, en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles, SL, se procede a su publicación en anexo a la presente Orden.

Contra este Acuerdo que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2026.

El Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial,
OCTAVIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

ANEXO. Acuerdo de 28 de septiembre de 2026, del Gobierno de Aragón, relativo a la aprobación definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”, en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles SL.

I. Antecedentes. Declaración de Interés autonómico con Interés General del “Proyecto Rhodes”.

El Gobierno de Aragón, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2024, acordó declarar el “Proyecto Rhodes” en Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles SL, como una inversión de interés autonómico y de interés general de Aragón a todos los efectos establecidos en la legislación de ordenación del territorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 bis) del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica y con los efectos previstos en este Decreto-ley,



así como atribuir a la mercantil Calanza Inmuebles SL la condición de promotora definitiva de dicho proyecto. Dicho Acuerdo fue publicado en el "Boletín Oficial de Aragón", número 202, de 16 de octubre de 2024.

Asimismo, acordó aprobar la delimitación del ámbito del PIGA de conformidad con el anexo I del Acuerdo, a todos los efectos de los artículos 36 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón y 106 del texto refundido de la Ley de Urbanismo e Aragón. "Todo sin perjuicio de entender que formarán parte del ámbito del Plan y Proyecto de interés general del "Proyecto Rhodes" y, en su caso, de su delimitación, aquellas parcelas que sean necesarias para las infraestructuras de conexión exteriores para el citado Plan, con la finalidad de ser destinados a su ejecución. Esta delimitación podrá ser previa para su tramitación separada (antes o en paralelo a la del Plan y el Proyecto) y cuya aprobación llevará anudados los efectos señalados en los citados artículos 36 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón y 106 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón".

La delimitación del ámbito del "Proyecto Rhodes" fue objeto de modificación en virtud de acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón con fecha 27 de junio de 2025, ("Boletín Oficial de Aragón", número 153, de 11 de agosto de 2025), previa solicitud formulada por la mercantil promotora el 26 de mayo de 2025, excluyendo determinadas parcelas catastrales de suelo rústico colindantes con el sector que habían sido incluidas en el anexo I de la delimitación del ámbito, y que se han revelado innecesarias e incluyendo nuevas parcelas en la delimitación del ámbito para la ejecución de las conexiones exteriores.

Con fecha 29 de julio de 2026, se realizó mediante Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, una nueva modificación de la delimitación del ámbito, como consecuencia de la solicitud de la mercantil promotora realizada con fecha 24 de junio de 2026, ("Boletín Oficial de Aragón", número 159, de 18 de agosto de 2026). Dicha solicitud estaba motivada por cuestiones técnicas y como consecuencia de la mayor definición de los proyectos, así como en atención a los informes sectoriales recibidos en el curso de la tramitación del Plan de Interés General de Aragón. La redelimitación implicó la supresión de 14 parcelas incluidas inicialmente en el ámbito y la inclusión de 12 parcelas nuevas. El acuerdo incluye un anexo I. Delimitación actualizada ámbito PIGA "Rhodes", así como un anexo II con la relación de bienes y derechos afectados por expropiación.

A tal efecto, el citado Acuerdo del Gobierno de Aragón declaró la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón, así como de los proyectos correspondientes, que se incluyen en la relación de bienes y derechos afectados del anexo II, en aplicación directa del artículo 7 bis 5) del Decreto-ley 1/2008, de



30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, a efectos de su expropiación forzosa en coordinación con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, reconociendo, asimismo, la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa a la mercantil Calanza Inmuebles, SL

II. Aprobación inicial del Plan de Interés General de Aragón: información pública, audiencia e informes.

Con fecha 26 de junio de 2025, la entidad promotora presentó ante el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, la documentación del Plan de Interés General de Aragón para la implantación del "Proyecto Rhodes" en Calatorao para su aprobación inicial, que fue corregida y completada con la remitida el 4 de agosto de 2025.

Mediante Orden de 19 de agosto de 2025, del Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, se aprobó inicialmente el citado Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" promovido por la mercantil Calanza Inmuebles, SL, ("Boletín Oficial de Aragón", número 163, de 25 de agosto de 2025), conformado por los siguientes documentos:

Tomo I. Documentación urbanística.

- Documento I.0 Resumen ejecutivo.
- Documento I.1 Memoria justificativa.
- Documento I.2 Normas urbanísticas.
- Documento I.3 Plan de etapas.
- Documento I.4 Informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero.
- Documento I.5 Planos urbanísticos.
 - Planos de información.
 - Planos de ordenación.
- Documento I.6 Anejos urbanísticos.
 - A1. Propiedad catastral.
 - A2. Registro de la propiedad.
 - A3. Escrituras.
 - A4. Bienes y servicios afectados.



- A5. Convenio interadministrativo.
- B1. Estudio de impacto socioeconómico.
- C1. Informe geotécnico.
- C2. Levantamiento topográfico.
- D1. Estudio de tráfico.
- D2. Hidrología e hidráulica.
- D3. Plan de sostenibilidad.
- E1. Impacto de género.
- F1. Impacto social.

Tomo II. Documentación ambiental.

- Documento II.1 Documento ambiental estratégico.
- Documento II.2 Evaluación de impacto ambiental ordinaria del data center.
- Documento II.3 Evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos de conexiones eléctrica exteriores.
- Documento II.4 P20 Canalizaciones exteriores de abastecimiento y saneamiento.
- Documento II.5 P20 Conexiones exteriores de drenaje.
- Documento II.6 AAI Data center.
- Documento II.7 Anejos ambientales.
 - A1. Estudio de prefactibilidad.
 - A2. Estudio de avifauna.
 - A3. Estudios de impacto acústico ambiental.
 - A4. Modelo de calidad del aire.
 - A5. Estudios de suelos.
 - A6. Informe de prospección arqueológica.
 - A7. Estudio de vulnerabilidad climática.

Tomo III. Proyectos técnicos.

- Documento III.1 Proyecto de data center fase 1.
- Documento III.1.1 Proyecto de subestación.
- Documento III.2 Proyecto de urbanización.



- Documento III.3 Proyectos de conexiones exteriores.
 - Documento III.3.1 Proyecto de conexiones exteriores. Líneas alta tensión.
 - Documento III.3.2 Proyecto de conexiones exteriores. Líneas media tensión.
 - Documento III.3.3 Proyecto de conexiones exteriores. Abastecimiento de agua y saneamiento.
 - Documento III.3.4 Proyecto de conexiones exteriores. Drenaje.

Mediante anuncio de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, se sometió a información y participación pública, el Plan de Interés General "Proyecto Rhodes" por plazo de un mes ("Boletín Oficial de Aragón", número 163, de 25 de agosto de 2025).

Asimismo, se practicó el trámite de audiencia a las entidades locales afectadas, se formuló consulta personalizada a entidades y organismos afectados que se consideraron necesarios por las afecciones derivadas del proyecto de restitución de abastecimiento de agua, y se solicitaron informes preceptivos y aquellos otros considerados convenientes por razón de la materia. En concreto, se dio trámite de audiencia al Ayuntamiento de Calatorao, se realizaron 24 consultas personalizadas a administraciones, organismos, entidades y asociaciones, y se remitieron 12 solicitudes de informe a organismos y administraciones afectadas.

Con fecha 12 de marzo de 2026, la mercantil promotora presentó una solicitud para la incorporación de determinados documentos en el Plan de Interés General de Aragón que se hallaba en tramitación y se procediera a su aprobación inicial. Dicha documentación constituye el proyecto de reparcelación en desarrollo del instrumento de planeamiento correspondiente del Plan de Interés General "Proyecto Rhodes".

En virtud de la Orden FOM/540/2026, de 1 de abril, se modificó la Orden FOM/1039/2025, de 19 de agosto, por la que se aprobó inicialmente el Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" promovido por Calanza Inmuebles, SL, para incluir como parte integrante de la documentación del citado Plan de Interés General el documento reparcelatorio y proceder a su aprobación inicial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden y en el artículo 41.3 TRLOTA, se sometió a información y participación pública el citado proyecto, mediante anuncio de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, publicado en el "Boletín Oficial de Aragón", número 70, de 14 de abril de 2026.



En dicha Orden se resolvió realizar el trámite de audiencia a las entidades locales afectadas y a aquellas otras entidades y organismos afectados, con objeto de que, en el plazo de un mes emitiesen informe sobre dicho proyecto reparcelatorio.

El Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” aprobado inicialmente tiene como finalidad el desarrollo de un campus data center en el término municipal de Calatorao, ubicado en la provincia de Zaragoza. El ámbito territorial del PIGA se sitúa en el término municipal de Calatorao y corresponde al sector de suelo urbanizable industrial SUI-4. Este sector tiene una superficie de actuación de 223,4 hectáreas (2.234.087,95 m²) incluyendo el suelo institucional de titularidad municipal que se recalificará para uso público e infraestructuras sociales), a la que se suma el área adicional necesaria para ejecutar las conexiones exteriores y que afecta, además, a los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Alfamén.

Los terrenos del sector de suelo urbanizable SUI-4 cuentan con un Plan Parcial aprobado definitivamente el 1 de julio de 2010 y un proyecto de reparcelación con texto refundido aprobado el 28 de septiembre de 2017. Estos suelos están clasificados para usos industriales, logísticos y de servicios, y son propiedad de la empresa promotora. Sin embargo, el sector aún no ha sido desarrollado y está pendiente de urbanización.

El PIGA no modifica la clasificación del suelo urbanizable SUI-4 establecida en el Plan General de Ordenación Urbana de Calatorao. Mantiene la ordenación estructural del PGOU, pero sustituye por completo la ordenación del Plan Parcial. El nuevo planteamiento redefine el sector como SUI-4 “Campus Data Center”, estableciendo una nueva ordenación integral del ámbito y de sus conexiones exteriores. A dicha superficie, fuera del Sector SUI-4 “Campus Data Center”, se suman suelos clasificados como no urbanizables para la ejecución de las conexiones exteriores de infraestructuras y servicios.

En consecuencia, el Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” comprende la urbanización exterior del Sector SUI-4 contemplando las obras necesarias para transformar el suelo de la actual situación rural a suelo urbanizado y las infraestructuras de conexiones exteriores necesarias para el correcto funcionamiento de los centros de datos; así como la urbanización interior del Sector SUI-4 “Campus Data Center”, incluyendo viarios y accesos, aparcamientos, espacios públicos y zonas verdes e infraestructuras de servicios y ocho edificios de centros de datos, así como los edificios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de los campus. La ejecución del “Proyecto Rhodes” está prevista que se desarrolle en dos fases.



III. Alegaciones e informes.

Durante la tramitación del expediente se han recibido las siguientes alegaciones y emitido los informes que se relacionan a continuación:

- Informes sectoriales administraciones públicas:

a) Estatal:

1. Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
2. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
3. Confederación Hidrográfica del Ebro.
4. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

b) Autonómica:

1. Secretaria General Técnica del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
3. Dirección General de Energía y Minas. Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.
4. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón.
5. Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
6. Dirección General de Interior y Emergencias. Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.
7. Dirección General de Promoción Industrial e Innovación. Departamento de Presidencia, Economía y Justicia.
8. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Servicio de Planificación y Gestión Urbana.
9. Instituto Aragonés del Agua.
10. Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Aragón.

c) Local:

1. Ayuntamiento de Lucena de Jalón.
2. Diputación Provincial de Zaragoza.



3. Ayuntamiento de Calatorao (incluido informe a la aprobación inicial del proyecto de reparcelación).

- Alegaciones (entidades y particulares):

1. Aguas de las Cuencas de España, SA (Acuaes).
2. Manuel Cesáreo Rodríguez Ania.
3. Nedgia Aragón SA.
4. Red Eléctrica de España SAU.
5. Next Generation Energy Lantano SL.
6. Edistribución Redes Digitales SLU (Endesa).
7. Federación de Ecologistas en Acción de Aragón.
8. Asociación Ecología y Libertad.
9. Redexis SA.
10. Exolum Corporation SA.
11. Telefónica.

La totalidad de informes y alegaciones que han sido referidos fueron puestos en conocimiento de la entidad promotora en sucesivos envíos, concediendo un periodo de audiencia para su examen y contestación.

Durante los dos plazos de información pública todos los documentos del PIGA objeto de aprobación inicial han estado expuestos en el tablón de anuncios del Servicio de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (sito en el edificio Pignatelli, paseo de María Agustín, número 36, de Zaragoza), en las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón de Huesca y Teruel y en las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Barbastro, Fraga, Jaca, Alcañiz, Calamocha, Calatayud, Ejea de los Caballeros y Tarazona.

IV. Resoluciones ambientales del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.4 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, en fecha 24 de febrero de 2026, se remitió al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) el informe de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística relativo a la tramitación del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes", en el término municipal de Calatorao (Zaragoza) promovido por Calanza Inmuebles SL: "Memoria resumen de alegaciones e informes emitidos en el procedimiento", en el que se recoge, de forma individualizada, la totalidad de alegaciones e informes emitidos y la



respuesta del promotor a su contenido, al objeto de determinar cómo se ha tenido en cuenta en el PIGA el resultado de las consultas, informes y la información pública practicadas. Todo ello, sin perjuicio de la remisión posterior a ese Instituto de los informes sectoriales pendientes y de las respuestas del promotor a dichos informes.

Las resoluciones emitidas por el órgano ambiental autonómico son las siguientes:

- Resolución de 23 de julio de 2026, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y se emite informe ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”, de construcción de un campus centro de datos en el término municipal de Calatorao (Zaragoza); y por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”, de construcción de un campus centro de datos en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles SL (Expedientes INAGA 500201/71A/2026/01855 y 500201/01B/2026/01856).
- Resolución de 31 de julio de 2026, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en el que se emite informe favorable condicionado a al proyecto de conexiones exteriores de abastecimiento de agua y saneamiento para PIGA Rhodes - campus de centro de datos en Calatorao, en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido y solicitado por Calanza Inmuebles, SL (Expediente INAGA 500201/20/2026/01871).
- Resolución de 31 de julio de 2026, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se emite informe favorable relativo al proyecto de conexiones exteriores de drenaje para PIGA Rhodes-campus de centro de datos en Calatorao, en los términos municipales de Calatorao, Lucena de Jalón y Épila (Zaragoza), promovido y solicitado por Calanza Inmuebles, SL. (Expediente INAGA 500201/20/2026/01870).
- Resolución de 31 de julio de 2026, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de conexiones eléctricas exteriores del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” de construcción de campus data center, instalaciones en alta y media tensión: línea eléctrica aéreo- subterránea 220 kV SE “Calatorao” 220 kV REE- SE “Rhodes” 220 kV (LASAT 220 kV) y su centro de medida, línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV SET “La Almunia”- Centro de Datos (LSMT 15 kV), y subestación eléctrica transformadora “Rhodes” 220/33 kV, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Alfamén y Calatorao (Zaragoza),



promovido y solicitado por Calanza Inmuebles, SL. (Expediente INAGA 500201/01B/2026/01857).

V. Trámite de audiencia previo a la aprobación definitiva parcial.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.5 TRLOTA regulador del procedimiento de aprobación de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, "notificada la resolución ambiental que resulte exigible en cada caso, podrá aprobarse definitivamente el Plan o Proyecto con las modificaciones que procedieren" (apartado quinto).

Por este motivo, una vez instruido el procedimiento de aprobación del Plan de Interés General de Aragón, al haber finalizado los trámites de información pública, audiencia e informes y disponer de las evaluaciones ambientales necesarias para poder aprobar definitivamente los proyectos evaluados ambientalmente, se otorgó mediante escritos fechados el 8 de septiembre de 2026, un trámite de audiencia a los interesados/personados en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aun cuando dicho trámite no esté contemplado expresamente en el procedimiento de aprobación de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón, en aras de garantizar la máxima transparencia del procedimiento y el derecho de defensa de los afectados. A tal efecto se facilitó a todos los interesados/personados toda la documentación obrante en la instrucción del expediente: documentos, informes, alegaciones y contestación de promotor a todo el resultado de la información pública, audiencia e informes practicados, además de la documentación ambiental remitida por INAGA.

Con fecha 15 de septiembre de 2026 se registran dos alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Calatorao.

VI. Solicitud de aprobación definitiva parcial.

Con fechas 11 de agosto de 2026, 13 de agosto de 2026 y 20 de agosto de 2026 se han presentado por parte del promotor diversas solicitudes de aprobación definitiva de una serie concreta de documentos y proyectos ejecutivos integrantes del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes", de acuerdo con el listado que se relaciona:

Tomo I Documentación urbanística.

- Documento I.0 Resumen ejecutivo.
- Documento I.1 Memoria justificativa.



- Documento I.2 Normas urbanísticas.
- Documento I.3 Plan de etapas.
- Documento I.4 Informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero.
- Documento I.5 Planos urbanísticos.
 - Planos de información.
 - Planos de ordenación.
- Documento I.6 Anejos urbanísticos.
 - A1. Propiedad catastral.
 - A2. Registro de la propiedad.
 - A3. Escrituras.
 - A4. Bienes y servicios afectados.
 - A5. Convenio interadministrativo. Borrador
 - B1. Estudio de impacto socioeconómico.
 - C1. Informe geotécnico.
 - C2. Levantamiento topográfico.
 - D1. Estudio de tráfico.
 - D2. Hidrología e hidráulica.
 - D3. Plan de sostenibilidad.
 - E1. Impacto de género.
 - F1. Impacto social.
- Documento I.7 Proyecto de reparcelación y complejo inmobiliario.
 - Memoria justificativa del proyecto de reparcelación.

Anexos:

- Notas simples fincas aportadas.
- Estatutos complejo inmobiliario Rhodes.
- Estatutos sub-complejo inmobiliario Rhodes.
- Memoria económica.
- Documentación gráfica:

Fichas/planos/archivos GML.



Tomo II Documentación ambiental.

- Documento II.1 Memoria de cambios del DAE
- Documento II.2 Documento ambiental estratégico.
- Documento II.3 Memoria de cambios EIA DC.
- Documento II.4 Estudio de impacto ambiental DC (v2).
- Documento II.5 Documento ambiental de proyectos de conexiones eléctricas exteriores.
- Documento II.6 Anexo al documento ambiental de líneas eléctricas.
- Documento II.7 Memoria de cambios del P20 de abastecimiento y saneamiento.
- Documento II.8 P20 Abastecimiento y saneamiento.
- Documento II.9 Memoria de cambios del P20 de drenaje.
- Documento II.10 P20 drenaje.
- Documento II.11 Síntesis AAI.
- Documento II.12 AAI Data center.
- Documento II.13 Anejos ambientales.
 - A1 Estudio prefactibilidad.
 - A2 Estudio avifauna completo.
 - A3 Estudio acústico v2.
 - A5 Estudio suelos.
 - A6 Informe prospecciones arqueológicas 1.
 - A7 Informe prospecciones arqueológicas 2.
 - A8 Estudio vulnerabilidad climática.
 - A9 Inventario arbolado.
 - A10 Plan gestión especies exóticas invasoras.
 - A11 Estrategia valor ambiental.

Tomo III Proyectos técnicos.

- Documento III.2 Proyecto de urbanización.
- Documento III.3 Proyectos de conexiones exteriores.
 - Documento III.3.1 Proyecto de conexiones exteriores. Subestación y líneas alta tensión.



- Documento III.3.2 Proyecto de conexiones exteriores. Líneas media tensión.
- Documento III.3.3 Proyecto de conexiones exteriores. Abastecimiento de agua y saneamiento.
- Documento III.3.4 Proyecto de conexiones exteriores. Drenaje.

De conformidad con lo expuesto, se solicita la aprobación definitiva de los documentos urbanísticos integrantes del PIGA que incluyen, según la relación indicada, el proyecto de urbanización, los planos de ordenación y de información, el proyecto reparcelatorio del ámbito de desarrollo urbanístico, las normas urbanísticas del Plan y la propuesta final del Convenio interadministrativo.

Asimismo, se presentan a aprobación definitiva los proyectos de conexiones exteriores, que incluyen los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento; de drenaje, así como los proyectos de subestación y líneas de alta tensión y media tensión asociadas al PIGA. El promotor también ha incorporado toda la documentación ambiental del Plan, al objeto de indicar las modificaciones producidas en el documento ambiental estratégico y de impacto ambiental de los distintos proyectos que integran el Plan y se someten a aprobación definitiva. La documentación referida a la autorización ambiental integrada forma parte del procedimiento sustantivo que tramita INAGA.

Los restantes proyectos -edificatorios- que integran el PIGA podrán ser aprobados definitivamente en el marco del procedimiento del Plan de Interés General cuando dichos proyectos hayan sido evaluados ambientalmente y se presenten los proyectos ejecutivos por el promotor para su aprobación definitiva, previa revisión por parte de esta Dirección General.

VII. Consideraciones técnicas y jurídicas relativas a los documentos presentados para aprobación definitiva. Valoración de alegaciones e informes.

Por parte de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial se han analizado los documentos presentados a aprobación definitiva parcial, así como todos los informes que tienen incidencia -directa o indirecta- en dichos documentos y todas alegaciones presentadas por su afección global al conjunto del procedimiento de aprobación y contenido del PIGA.

En el amplio informe-propuesta de 27 de septiembre de 2026, elaborado por dicha Dirección General se contiene un resumen individualizado de todas las alegaciones e informes que se han incorporado al expediente, así como la contestación,



también individualizada del promotor a cada uno de ellos. Asimismo, se incorpora un análisis jurídico y técnico de los documentos y proyectos presentados a aprobación definitiva, así como de las alegaciones presentadas en los dos periodos de información pública y de los informes sectoriales emitidos.

A. Consideraciones jurídicas.

Las consideraciones jurídicas referidas en el informe-propuesta relativas a los informes y alegaciones presentados pueden resumirse en las siguientes:

a) Durante la tramitación el expediente, se han emitido catorce (14) informes favorables al PIGA por parte de los órganos autonómicos y estatales ya referidos, en algunos casos, indicando la necesidad de cumplimentar determinados requisitos y de obtener las autorizaciones necesarias.

Dichos informes, preceptivos y vinculantes en la mayoría de los casos, han sido favorables al contenido del PIGA, si bien incorporan determinaciones y condicionantes que han sido asumidos por el promotor y se han incorporado en la documentación final que se ha presentado para su aprobación definitiva. En relación con dichos informes, el informe propuesta de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio ha realizado las siguientes consideraciones en relación con el contenido de alguno de ellos, que se procede a resumir a continuación:

- Informe de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: este órgano directivo remitió informe el 2 diciembre 2025, en el que expresaba la conveniencia de incluir las balsas exteriores de laminación dentro del ámbito del sector y aclarar la no procedencia de la cesión del 10 % del aprovechamiento lucrativo. En un informe posterior de 21 de agosto de 2026, una vez recibidas las aclaraciones del promotor y el informe de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, de 18 febrero 2026, la Dirección General de Urbanismo emite un nuevo informe que considera válidas las justificaciones presentadas de los apartados referentes a la no cesión del 10 % del aprovechamiento medio y a la exclusión de las balsas exteriores de laminación del ámbito del sector. Sobre estas cuestiones, sin perjuicio de asumir los argumentos expresados por el promotor, que ya han sido expuestos en este informe, hay que resaltar lo siguiente:
 - Balsas de laminación: la mayoría de los PIGAS tramitados por esta Dirección General incorporan en sus proyectos un sistema de drenaje de aguas superficiales y balsas de laminación asociadas que regulan y evacúan las aguas de escorrentía hasta su punto final de vertido, existiendo balsas interiores y exteriores al sector urbanístico delimitado. Las balsas de laminación de drenaje ubicadas en el interior



del sector urbanístico laminan el agua de dicho sector y son de titularidad privada; son balsas de utilización exclusiva para la evacuación de aguas pluviales del sector. Por el contrario, las que se ubican en el exterior tienen por objeto interceptar parte de las aguas pluviales que provienen fuera del sector, siendo por ello unas infraestructuras de titularidad pública que serán cedidas al Ayuntamiento una vez ejecutadas, sin perjuicio de su mantenimiento por la entidad urbanística de conservación.

Con carácter general, son sistemas de drenaje que se conectan con un emisario que vierte el agua pluvial en el río (en el Jalón, en el caso del PIGA Rhodes) alejado del emplazamiento del sector y cuya finalidad es resolver un problema de inundabilidad previo que excede de la actuación urbanística proyectada y afecta a parte del municipio. En consecuencia, estas balsas se configuran como actuaciones externas al sector para resolver problemas de inundabilidad que exceden su propio ámbito; su funcionalidad no se limita al concreto ámbito urbanístico que se desarrolla, sino que tiene un alcance superior en el ámbito del municipio en el que se emplaza el proyecto.

En el caso del PIGA Rhodes, las balsas externas resuelven unos problemas exteriores y preexistentes al Sector, como son los de inundabilidad que se vinculan a una actuación infraestructural previa y ajena al sector, como es la carretera A2.

- Cesión de aprovechamiento: el artículo 49 TRLOTA establece que las cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales y cualesquiera otras que procedan, así como la recepción de las obras de urbanización, tendrán lugar conforme a lo establecido en la legislación urbanística para la recepción y conservación de las obras de urbanización y a las siguientes reglas:
 - a) El destinatario final de los terrenos objeto de cesión será el municipio. La cesión de aprovechamiento en los Planes de Interés General que establezcan como uso dominante el residencial corresponderá íntegramente al municipio. En los restantes supuestos, la cesión se distribuirá por mitades entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio.

Siendo esta la norma general, no procede su aplicación en la urbanización y desarrollo urbanístico de suelos incluidos en un PIGA en los que dicha cesión ya se ha producido, por ser actuaciones en suelos urbanizables (o urbanos), con planeamiento aprobado, en los que dicha cesión ya se ha materializado a favor del Ayuntamiento.



Así sucede en el caso del PIGA Rhodes en Calatorao, que plantea la ejecución del proyecto en un suelo urbanizable industrial, en el que la cesión del 10 % del aprovechamiento se llevó a cabo con ocasión de la aprobación y posterior inscripción del proyecto de reparcelación del Sector SUI-4, que cuantificaba dicha cesión en 110.915,59 m²t (apartado 1.7.4).

Hay que tener en cuenta que la normativa urbanística establece que las actuaciones urbanísticas de urbanización darán lugar a la realización de cesiones de suelo para dotaciones locales o a la cesión del aprovechamiento que corresponde al municipio por participación en las plusvalías producidas por incrementos de edificabilidad, densidad o cambio de uso que suponga aumento del aprovechamiento objetivo.

Por lo tanto, en los casos en los que no existe un incremento de la edificabilidad del planeamiento previo en el que ya se ha materializado la cesión del 10 % del aprovechamiento, no procede participación en las plusvalías generadas por la actuación. Y ello es así porque no hay acción urbanística pública justificativa de la participación de la comunidad en los aprovechamientos lucrativos y no cabe computar doblemente las cesiones ya efectuadas conforme a un planeamiento anterior.

En el presente caso, si producida la cesión del 10 % del aprovechamiento se produjese un incremento del aprovechamiento objetivo, sí debería cederse el 10 % del incremento, que es lo que constituye el plus valor real con respecto a la ordenación previa, que se distribuiría por mitades entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el municipio en aplicación del citado artículo 49 TRLOTA.

Por todo ello, como sucede en el caso de PIGA Rhodes, si el PIGA reduce el aprovechamiento objetivo de los suelos urbanizables afectados al minorar significativamente la edificabilidad y los propietarios no obtienen nuevas plusvalías urbanísticas derivadas de una nueva acción pública, esta vez canalizada a través del PIGA, no resulta exigible la cesión del 10 % indicado.

Al margen de lo expuesto, en la documentación urbanística presentada para aprobación definitiva se han incorporado las recomendaciones y observaciones realizadas por el órgano sectorial autonómico en su informe, no preceptivo ni vinculante.

- Informe del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo: en dicho informe cuestiona la alternativa elegida por el promotor para ejecutar su proyecto y considera que “las alternativas de ubicación número 2 y 3 presentes en el estudio, aunque no afecten a ninguna figura de protección actualmente



vigente, tendrán unas afecciones más relevantes para el hábitat de las aves esteparias que la alternativa 1, que se juzga por ello como más adecuada ambientalmente. En general, una ubicación al norte de la autovía A2 minimiza los impactos sobre la fauna esteparia y su hábitat”.

Esta cuestión ha sido respondida ampliamente por el promotor en su informe en el que se hace constar lo siguiente:

- En relación con el cernícalo primilla, señala que la Alternativa 1 y la Alternativa 3 se encuentran íntegramente incluidas en la zona delimitada como Área Crítica del cernícalo primilla, mientras que la alternativa finalmente seleccionada (Alternativa 2) se sitúa solo parcialmente en este ámbito.
- Respecto a la presencia de milano real, las observaciones recogidas en el estudio de avifauna indican que el ámbito del proyecto es utilizado principalmente como área de campeo o alimentación, asociada a la abundancia de conejo en el entorno, especialmente en los taludes del camino de servicio de la autovía A-2. No se han identificado áreas de reproducción ni dormideros relevantes de esta especie en el ámbito del proyecto, tratándose además de una especie con elevada movilidad territorial.
- En cuanto a las especies esteparias, los trabajos de campo realizados no han constatado la presencia de avutarda en el ámbito del proyecto. En el caso del sisón común, únicamente se registró un grupo de cinco ejemplares en periodo invernal, mientras que una prospección específica realizada en primavera de 2025 mediante batida completa de las parcelas incluidas en el ámbito no detectó indicios de reproducción.
- Respecto a la ganga ibérica y la ganga ortega, si bien utilizan el entorno como área de campeo, las mayores concentraciones se localizan al sureste del ámbito de implantación.
- El estudio de avifauna también pone de manifiesto que la mayor parte de los registros de especies esteparias se concentra a distancias superiores a 1.000 metros de la autovía A-2, mientras que en el entorno más próximo a esta infraestructura el número de observaciones es reducido, lo que evidencia un menor uso de estas zonas por parte de dichas especies.
- La referencia a la propuesta técnica de futura ZEPA “Estepas de Muel y Alfamén” corresponde a una iniciativa que no ha sido formalmente aprobada ni incorporada al marco normativo vigente.
- El análisis territorial evidencia que el entorno ha experimentado en los últimos años una progresiva transformación, con la implantación de cultivos leñosos de regadío en sustitución de superficies de secano, así como el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas en el entorno



inmediato, entre ellas una planta solar fotovoltaica de aproximadamente 50 MW y una subestación eléctrica perteneciente a REE (Red Eléctrica de España) en construcción con sus correspondientes líneas asociadas.

Todas estas cuestiones han sido ratificadas en la Resolución ambiental estratégica, de 23 de julio de 2026, formulada por INAGA en la que se han valorado los potenciales impactos del desarrollo del Plan de Interés General Aragón “Proyecto Rhodes”, indicando lo siguiente:

- Efectos sobre la biodiversidad y los planes de acción de especies catalogadas. El desarrollo de los terrenos objeto del PIGA, en términos generales, no va a suponer afecciones significativas sobre los valores naturales del entorno, dado que el ámbito de ordenación abarca terrenos ya calificados de uso industrial, con un Plan parcial aprobado y con potencialidad de desarrollo. Cabe mencionar que, la ordenación pormenorizada del ámbito del PIGA plantea una reducción de los usos del suelo lucrativos de un 7 % y un aumento de 49 % de zonas verdes respecto al Plan parcial actualmente aprobado del ámbito de estudio. Además, se proyectan medidas ambientales al objeto de minimizar las potenciales afecciones sobre los valores naturales del entorno, específicamente sobre las especies de fauna catalogadas, principalmente esteparia, usuarias de la zona. Esto supone una mejoría sustancial respecto al plan aprobado para el desarrollo del Sector SUI-4 con la implantación de pequeñas y medianas empresas. Ese desarrollo no conlleva la implantación de ninguna medida para la mejora de hábitats o protección de la avifauna como la que plantea el PIGA “Proyecto Rhodes”. Dado que el ámbito del PIGA se encuentra actualmente dominado por terrenos de cultivo de secano y algunos frutales, no se consideran afecciones significativas incorporando la documentación aportada medidas para la naturalización de las zonas verdes y para la gestión de las especies exóticas e invasoras presentes en el entorno.

Respecto a la afección al área crítica del cernícalo primilla, y zonas de interés para las aves esteparias, las medidas ambientales incorporadas permitirán garantizar su conservación, máxime considerando el uso industrial ya previsto en el ámbito con anterioridad a la ejecución del PIGA. El desarrollo previsto no generará incompatibilidades en el ámbito del plan de recuperación del cangrejo de río ibérico, teniendo en cuenta el alcance de las actuaciones previstas en su ámbito de aplicación y las medidas ambientales de prevención incorporadas. En cualquier caso, deberán evitarse vertidos accidentales y deberá garantizarse el adecuado



funcionamiento de los sistemas de depuración previstos al efecto de evitar vertidos en cauces receptores.

- Potenciales impactos derivados del proyecto de urbanización de polígono industrial y valoración:

d) Afección sobre vegetación natural, Hábitats de Interés Comunitario y flora catalogada. Valoración Impacto potencial bajo. El proyecto de urbanización se asienta, en términos generales, sobre terrenos sin un importante valor natural, agrícolas y en un entorno, relativamente, antropizado con presencia de diversas edificaciones e instalaciones industriales y otras infraestructuras como la A-2 o instalaciones de energías renovables (plantas fotovoltaicas). No se prevé, en ningún caso, la afección a Hábitat de Interés Comunitario. (...)

e) Afección sobre la fauna y especies de fauna catalogadas. Valoración: impacto potencial medio. Durante las obras los ruidos, vibraciones, emisión de polvo a la atmósfera, trasiego de vehículos, presencia de maquinaria y personal, la realización de excavaciones, construcción de taludes, etc., pueden afectar a las especies faunísticas de la zona, provocando el desplazamiento temporal. No obstante, estas afecciones son consideradas de carácter temporal y finalizarán una vez termine la fase de obras. (...) No obstante, cabe señalar que el emplazamiento tiene una disposición paralela a la autovía A-2 lo que motiva que las principales poblaciones de las especies de mayor sensibilidad y amenaza se alejen de esta vía a zonas de mayor sosiego como la zona central del cuadrado que queda limitado por la A-2, A-23, A-1101 de Épila a Muel y A-1304 de Cariñena a La Almunia de Doña Godina. Asimismo, el entorno ha experimentado una progresiva transformación, con la implantación de cultivos leñosos y el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas como la planta solar ubicada en el entorno inmediato del límite del sector o la construcción de la subestación eléctrica perteneciente a REE. El ámbito correspondiente al "Proyecto Rhodes" es coincidente, en su mayor parte, con el suelo urbanizable industrial SUI-4 del Plan General de Calatorao por lo que no se introducen cambios en la vocación territorial prevista para este suelo siendo, el industrial, un desarrollo ya previsto en la planificación urbanística previo a la propuesta para la inclusión dentro de la Red Natura 2000 ZEPA. Teniendo en cuenta esta consideración, la elección de otra alternativa de localización para implantar el proyecto, supondría una acumulación de impactos por duplicar las zonas industriales y, por lo tanto, una mayor reducción de hábitat favorable para las especies esteparias.



Con respecto al cernícalo primilla el proyecto queda fuera del ámbito del Plan de conservación del cernícalo primilla, si bien las infraestructuras proyectadas se sitúan parcialmente dentro de áreas con presencia a menos de 4 km, no se prevén afecciones significativas sobre la especie dada la ubicación del proyecto en una zona antropizada (...) y teniendo en cuenta las medidas complementarias específicas para el cernícalo primilla, que se llevarán a cabo, tal y como se indica en la documentación aportada (...). El proyecto se considera compatible con los objetivos de conservación el plan de recuperación del cangrejo de río ibérico, teniendo en cuenta que no se identifican en el entorno cauces que puedan ser considerados hábitat potencial de la especie. Deberá garantizarse la ausencia de vertidos accidentales en el medio y el adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración previstos.

En virtud de todo ello, INAGA concluye que el “Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” supone una mejora respecto al planeamiento vigente del Sector SUI-4 de Calatorao por suponer un incremento en las zonas verdes y libres, un menor consumo de agua, una mejor gestión de las aguas de escorrentías e implementar medidas de protección y mejora de hábitats para la avifauna no previstas en el planeamiento vigente” y que su implantación supone “una reducida utilización de los recursos naturales y escasa magnitud de los efectos generados sobre los diversos factores del medio, siempre que se adopten las medidas preventivas y correctoras establecidas en la presente Resolución”.

- Informe de la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital: con fecha 11 de noviembre de 2025, se emite informe favorable condicionado a la corrección de una serie de errores advertidos en las referencias técnicas y normativas contenidas en la memoria justificativa y las normas urbanísticas del PIGA “Proyecto Rhodes” y su integración en la documentación final; y a la necesidad de remitir dichas correcciones documentales al órgano estatal con anterioridad a la aprobación definitiva del instrumento urbanístico objeto del informe. Con fecha 27 de agosto de 2026 se recibe informe favorable definitivo por parte de la Subdirección General, una vez remitida la nueva documentación que ahora se presenta a aprobación definitiva.
- Informe de la Dirección General de Carreteras. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: este informe fechado el 17 de abril de 2026, tiene carácter favorable al planeamiento, si bien incorpora determinados concionantes, siendo especialmente relevante la necesidad de obtener la autorización previa de la Dirección General de Carreteras para incluir las modificaciones de los enlaces de la A 2 que han sido exigidas por el órgano



estatal, no pudiéndose conceder licencias de ocupación o actividad, ni permitir la puesta en servicio de nuevas actuaciones, hasta que dichas modificaciones de los enlaces estén ejecutadas y validadas por la Administración. A tal efecto, el proyecto de urbanización ha incluido la modificación del enlace de la autovía A-2, salida 284, glorieta sur, de titularidad de ese Ministerio.

En este sentido y de conformidad con el contenido del informe, el proyecto de urbanización incorpora la representación de las zonas de protección de la autovía A-2 y otras consideraciones técnicas sobre los viales del enlace, glorieta de acceso salida 284, glorieta sur exigidas por el órgano estatal. A su vez, en los proyectos de conexiones exteriores se han incluido fundamentalmente los condicionantes respecto del cruce subterráneo de conducciones bajo la autovía A-2.

- Informe de Confederación Hidrográfica del Ebro: este informe, preceptivo y vinculante, ha sido favorable al conjunto del Plan, si bien ha establecido determinados condicionantes que han sido cumplimentados por el promotor en sus proyectos. Es relevante destacar la incorporación en el proyecto de urbanización todas las cuestiones referentes a las características técnicas del encauzamiento del barranco del Pollero, a las canalizaciones de pluviales y a la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), así como condicionantes de diseño respecto del cruce subterráneo de cauces y dimensionado de balsas de laminación aguas arriba del barranco del Pollero, en los proyectos de conexiones exteriores (abastecimiento y saneamiento y drenaje).
- Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural: emite informe indicando que consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de actuación, no se conoce patrimonio paleontológico de Aragón que se vea afectado por el proyecto, si bien deberá comunicarse de forma inmediata a la mencionada Dirección General. Cualquier hallazgo. Asimismo, reseña que se han detectado yacimientos arqueológicos próximos al emplazamiento del proyecto, como son Nertóbriga, Puyredondo o Cabezo de Aspro y por ello, se considera necesario que, con carácter previa a la ejecución del proyecto, se realicen prospecciones arqueológicas en la zona afectada por el proyecto, según las indicaciones establecidas en el informe, y que el resultado de tales prospecciones deberá remitirse con carácter previo a la Dirección General de Patrimonio Cultural para que tome las medidas que considere adecuadas para la protección del patrimonio cultural aragonés.

Como consecuencia de ello, el promotor ha actualizado el apartado de Patrimonio Cultural y Arqueológico obrante en la documentación del PIGA (apartado 5.8 memoria justificativa) incorporando los resultados de la prospección arqueológica de cobertura total realizada en marzo de 2026 y de la adenda presentada en junio de 2026, así como las resoluciones de



la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, de 30 de junio y 2 de julio de 2026. Asimismo, se han incorporado los yacimientos, hallazgos arqueológicos y elementos etnológicos identificados, junto con las medidas preventivas, correctoras y actuaciones arqueológicas autorizadas.

b) En cuanto a los informes municipales y locales, se han emitido tres (3) informes por los Ayuntamientos de Calatorao y de Lucena de Jalón, así como por la Diputación Provincial de Zaragoza. Los informes emitidos por las dos últimas entidades locales manifiestan la conformidad con el proyecto.

El Ayuntamiento de Calatorao, en su primer informe a la aprobación inicial subraya su impacto positivo tanto por los beneficios económicos directos (impuestos e ingresos) como por las medidas de fomento de actividades económicas y sociales. Además, se identifica como actuación clave la mejora de la infraestructura hidráulica del municipio, incluyendo actuaciones de captación, regulación, depósito de regulación y ampliación de la estación de tratamiento de agua potable.

Asimismo, expone determinados cambios acordados entre el Ayuntamiento y la promotora; entre ellos la posibilidad de construir una nueva nave vinculada a la mejora de la infraestructura hidráulica dentro del sistema local de zonas verdes y espacios libres públicos, incorporándolo expresamente en las normas urbanísticas y en el convenio interadministrativo conforme a determinados parámetros. También se redefine el plazo de conservación de la urbanización con una vigencia mínima de 10 años desde la recepción total de las obras y condicionando la asunción del mantenimiento por el Ayuntamiento a la sostenibilidad económica. Igualmente, se prevé la necesidad de implantación de medidas de seguridad en el polígono como cámaras de grabación en espacios de uso público.

El citado Ayuntamiento de Calatorao también ha emitido informe en relación con la aprobación inicial de la reparcelación manifestando las diferencias entre el proyecto sometido a aprobación inicial y el proyecto de reparcelación. Estas diferencias, como se observa, se deben a los cambios necesarios que han derivado del cumplimiento de los informes. En concreto, los cambios introducidos en la reparcelación responden a (i) exigencias de concreción y detalle de la Registradora, (ii) actualización de información derivado del avance del expediente y (iii) algunas correcciones de erratas.

Posteriormente, en el último trámite de audiencia concedido, el Ayuntamiento solicita que se condicione la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del PIGA "Proyecto Rhodes" a la inclusión expresa de la obligación de construir una nave de 2.500 m²t para almacén municipal y en definitiva, que se modifique e la propuesta de Convenio Interadministrativo (anexo A5) de 9 de febrero de 2026, a fin de que su redactado final incorpore fielmente los términos y compromisos



consensuados con este Ayuntamiento para la gestión y conservación del PIGA "Proyecto Rhodes".

Sobre estas cuestiones conviene precisar que el promotor ya presentó al Ayuntamiento una propuesta de convenio de colaboración en el que se concretaban los compromisos por ella asumidos de cara a la financiación de la mejora de la infraestructura hidráulica del municipio; aceptó la incorporación en las NNUU del PIGA, la posibilidad urbanística de construir un almacén vinculado al mantenimiento de la urbanización, así como la modificación del plazo de mantenimiento de las obras de urbanización, hasta que se cumpla la más tardía de las siguientes fechas: 10 años desde la total finalización de las obras de urbanización o que se garantice la sostenibilidad para la hacienda local.

Todas estas solicitudes requeridas por el Ayuntamiento han sido cumplimentadas por el promotor y constan en la Propuesta de Convenio Interadministrativo (septiembre 2026) presentada a aprobación definitiva (anejo A5. Tomo I), en las normas urbanísticas y demás documentos afectados.

En definitiva, la documentación urbanística presentada para su aprobación definitiva (septiembre 2026) recoge expresamente todas las solicitudes formuladas por el Ayuntamiento de Calatorao. Dichos documentos modifican los aprobados inicialmente (son los revisados por el Ayuntamiento en el trámite de audiencia) y una vez obtenida la aprobación definitiva por el Gobierno de Aragón serán publicados en el "Boletín Oficial de Aragón" para conocimiento general, sin perjuicio de la notificación personal al Ayuntamiento de Calatorao.

c) Al margen de estos informes, se han emitido sendos informes por la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio fechados el 15 y 23 de septiembre de 2026, en los que se han examinado los documentos presentados a aprobación definitiva a efectos de determinar el cumplimiento de los requerimientos contenidos en los informes sectoriales obrantes en el expediente y en aquellos informes municipales que contienen determinaciones urbanísticas que han sido estimadas por el promotor y aceptadas por esta Administración. Dichos informes serán objeto de exposición en un apartado específico de este Acuerdo.

d) En cuanto a las alegaciones, en el periodo de información pública y consultas se han incorporado al expediente once (11) alegaciones presentadas en el primer trámite de información pública y en el trámite de audiencia concedido previo a la aprobación definitiva parcial del Plan.

Examinada la documentación presentada para aprobación definitiva, se observa que las cuestiones planteadas por distintas entidades y sociedades afectadas por la ejecución del proyecto han sido atendidas por el promotor.



Así, conforme se indica en el informe-propuesta de la Dirección General, se han incorporado en los proyectos de conexiones exteriores las cuestiones planteadas en el informe de Acuaes desplazando la red abastecimiento y saneamiento en el tramo número 4 al otro lado del camino para resolver los cruzamientos y paralelismos con el ramal que abastece a Calatorao, y se han introducido las condiciones de diseño de los cruzamientos. El colector de pluviales se traslada en el camino para evitar paralelismo a distancia reducida. También se han incorporado las condiciones técnicas a cumplir en los cruces y paralelismos con los oleoductos que fueron indicadas por Exolum; desvío de la línea de 45 kV para atender a lo solicitado por Edistribución Redes Digitales SLU (Endesa) y se ha coordinado el proyecto con el parque eólico "PE Lantano" tal como requería Generation Energy Lantano SL para que los dos proyectos fuesen viables.

El resto de las alegaciones (Redexis SA, Telefonica, Red Eléctrica de España SAU y Nedgia Aragón SA), no manifiestan oposición al proyecto, ni plantean cuestiones controvertidas.

En cuanto a las alegaciones presentadas por un particular (Manuel Cesáreo Rodríguez Ania) y dos asociaciones ecologistas (Federación de Ecologistas en Acción de Aragón y Asociación Ecología y Libertad) todas ellas han sido ampliamente analizadas en el informe-propuesta de la Dirección General, a cuyo contenido nos remitimos.

De acuerdo con el artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes presenten alegaciones u observaciones en el trámite de o información pública tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

A tal efecto, se considera procedente resolver las alegaciones presentadas en el periodo de información pública conforme al contenido del informe-propuesta de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio; documento que deberá ser incluido en la notificación que se practique a todos los alegantes e interesados en el expediente, a efectos de dar respuesta individualizada y razonada a sus alegaciones. Sin perjuicio de ello, en relación con las cuestiones procedimentales y documentales planteadas en varias alegaciones, se realizan las siguientes observaciones:

1. La documentación del expediente que fue objeto de información pública y pudo ser consultada por los interesados, contiene la información que ha sido requerida por parte de los alegantes:



- El Doc. III 3.4 Drenaje memoria incluido en el “Tomo III” describe en los puntos 7 a 9 la estrategia general de drenaje.
- El Doc. III.2 Proyecto de urbanización memoria, incluido en el “Tomo III”, en su apartado 5.4.3 Pluviales describe el sistema de pluviales.
- El Doc. II.5 P20 Drenaje, incluido en el “Tomo II”, en su apartado 3.2, las obras de drenaje exterior al sector.
- El Doc. II.6 AAI Data center, incluido en el “Tomo II”, en su apartado 11, las emisiones de aguas.
- La información referida a la composición química esperada de las aguas evacuadas se estima en los documentos “Doc. II.2 EIA Data Center”, del Tomo II, en su apartado 8.5 Generación de aguas residuales y Doc. II.6 AAI Data Center”, incluido en el “Tomo II”, en su apartado 11, Emisiones de aguas.
- La documentación ambiental contiene medidas correctoras que han sido revisadas por el órgano ambiental autonómico, quien, de forma adicional, también ha añadido los condicionantes ambientales necesarios en el ejercicio de sus competencias.
- La documentación ambiental ha identificado la existencia de varias vías pecuarias en el entorno del ámbito del PIGA, entre ellas la Cañada Real de Tabuena y la Cañada Real de Cariñena a Épila, que discurren próximas al límite occidental y meridional del proyecto, según se indica en el documento ambiental estratégico (documento II.1) y en el estudio de impacto ambiental (documento II.2) y han sido valoradas por los órganos sectoriales competentes.
- En materia de empleo, en el Tomo I del PIGA en el anejo B1. Estudio de Impacto Socioeconómico, Anejo D3. Plan de sostenibilidad y memoria justificativa, se desglosan de forma detallada las diferentes tipologías de empleo. El anejo B1 es el que aborda con mayor precisión esta cuestión, aplicando una metodología input-output junto con normas de mercado y datos comparables de proyectos similares.
- Por otra parte, hay que reseñar que en la documentación presentada para aprobación definitiva (septiembre 2026) se han actualizado las cifras económicas del proyecto, incluyendo las estimaciones de inversión, costes, ingresos y análisis de viabilidad económica y financiera, como consecuencia de la mayor definición de los proyectos técnicos y de la revisión de superficies asociada a las modificaciones de la clasificación del suelo
- Respecto de la protección del patrimonio cultural existente en el ámbito (elementos etnológicos), el promotor ha actualizado el apartado de Patrimonio cultural y arqueológico obrante en la documentación del PIGA (apartado 5.8 memoria justificativa) incorporando los resultados de la prospección arqueológica de cobertura total realizada en marzo de 2026 y de la adenda presentada en junio de 2026, así como las resoluciones de la Dirección



General de Cultura y Patrimonio Cultural, de 30 de junio y 2 de julio de 2026. Asimismo, se han incorporado los yacimientos, hallazgos arqueológicos y elementos etnológicos identificados, junto con las medidas preventivas, correctoras y actuaciones arqueológicas autorizadas.

- Todas las cuestiones referidas a recursos hídricos, así como en materia de vertidos han sido o serán analizados por Confederación Hidrográfica del Ebro. Este organismo ha emitido un informe favorable en el expediente del PIGA y deberá pronunciarse en materia de vertidos en el procedimiento de autorización ambiental integrada que está tramitándose por INAGA. Por otra parte, en la documentación presentada para aprobación definitiva se han incorporado las modificaciones derivadas de los condicionantes impuestos en los informes sectoriales que se han pronunciado sobre las materias referidas por el alegante.
- En materia de incremento del consumo de recursos y generación de residuos, la resolución ambiental de INAGA concluye que el impacto es medio y bajo. Por otra parte, Confederación Hidrográfica del Ebro en su informe -favorable- señala en lo que respecta a las nuevas demandas hídricas, que existe disponibilidad de recursos en origen para abastecer las actuaciones incluidas en el PIGA.
- En cuanto a la necesidad de corregir la superficie de una parcela propiedad de D. Manuel Cesáreo Rodríguez Ania, es esta una cuestión que afecta al procedimiento expropiatorio y el alegante podrá aportar en dicho procedimiento la documentación acreditativa de su titularidad.

2. En la tramitación del procedimiento de aprobación del Plan de Interés General de Aragón se han respetado todos los trámites previstos en la normativa de ordenación del territorio autonómica:

- El Gobierno de Aragón, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2024, acordó declarar el "Proyecto Rhodes" de construcción de un campus data center en el municipio de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles SL, como una inversión de interés autonómico con interés general de Aragón a todos los efectos establecidos en la legislación de ordenación del territorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 bis) del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón y con los efectos previstos en este Decreto-ley.

Estos efectos son el impulso preferente y urgente de la tramitación por las Administraciones públicas aragonesas, así como la reducción a la mitad de los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa aragonesa cuando afecten a inversiones declaradas de interés



autonómico, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (artículo 8 y 9).

La información y participación pública se ha practicado una vez aprobado inicialmente el PIGA por Orden de 19 de agosto de 2025, del Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, tal como dispone el artículo 41.3 TRLOTA, mediante anuncio de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, estableciendo un plazo de un mes, ("Boletín Oficial de Aragón", número 163, de 25 de agosto de 2025). Con posterioridad, como consecuencia de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación en virtud de la Orden FOM/540/2026, de 1 de abril, se sometió a información y participación pública el citado proyecto, mediante anuncio de la Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, publicado en el "Boletín Oficial de Aragón", número 70, de 14 de abril de 2026.

Según el artículo 41.3 TRLOTA, una vez aprobado inicialmente el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, este se someterá a información y participación pública por un plazo mínimo de dos meses. Dicho plazo, reducido a la mitad en aplicación de los efectos derivados de la declaración de interés autonómico con interés general del PIGA, tiene como consecuencia que el plazo mínimo de información pública es de un mes.

En consecuencia, no se ha producido ninguna vulneración legal, ni se ha generado perjuicio o indefensión a nadie, entre otros, a aquellos que han alegado, ya que han tenido la posibilidad de defenderse y presentar alegaciones en los distintos trámites del PIGA, así como en otros expedientes asociados. Por otra parte, desde este órgano tramitador se han admitido alegaciones extemporáneas, por lo que no cabe aducir que se haya conculcado el procedimiento legal ni se haya producido perjuicio a los alegantes.

- En relación con el interés general del Plan, ya se ha indicado que este fue expresamente reconocido por el Gobierno de Aragón en acuerdo adoptado el 14 de octubre de 2024. La motivación es clara: el proyecto de inversión se enmarca dentro de las previsiones y objetivos de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón que apuesta claramente por el desarrollo de la actividad económica y el empleo, así como por el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico por considerar que es un sector que genera externalidades positivas en el entorno económico. El Gobierno de Aragón viene aplicando una política de fomento a la I+D+i a través del apoyo financiero a la investigación y a la aplicación de la innovación, creando y sosteniendo parques y centros tecnológicos que facilitan la transferencia de tecnología, así como impulsando proyectos tecnológicos de gran relevancia que permitan convertir a nuestra Comunidad Autónoma en un referente



mundial en este sector estratégico y económico de Aragón. Por este motivo, el interés general del proyecto empresarial debe ser analizado atendiendo a los objetivos perseguidos por las normas citadas: favorecer la implantación de singulares iniciativas empresariales e importantes proyectos en Aragón que permitan potenciar la creación de nuevo empleo, estable y de calidad en nuestra Comunidad Autónoma e incentivar la actividad económica aragonesa, impulsando una economía regional mucho más competitiva, garantizando la compatibilidad entre competitividad económica y protección de recursos. Cuestiones todas ellas que están ampliamente justificadas en el Acuerdo del Gobierno de Aragón.

- El proyecto está sujeto, asimismo, a un completo marco normativo aplicable en materia sectorial, energética, ambiental, urbanística y territorial, lo que garantiza su plena seguridad jurídica y la implantación sostenible y compatible del proyecto con el entorno. Se han cumplimentado todos los trámites y se han solicitado todos los informes preceptivos y vinculantes, además de otros considerados necesarios para el expediente. Todos los informes son favorables al proyecto. Por otra parte, los proyectos se han sometido a las correspondientes evaluaciones ambientales -estratégica y de impacto ambiental- constando en el expediente los informes favorables de INAGA. Se halla pendiente, no obstante, la evaluación ambiental integrada con el estudio de impacto ambiental de la instalación del centro de datos que no podrá ser autorizada ni aprobada si no dispone de dicha evaluación ambiental favorable.
- Se ha reconocido la condición de interesados en el procedimiento a aquellos que lo han solicitado y reúnen los requisitos del artículo 4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como lo demuestra el hecho de la notificación personalizada de los actos de adoptados este expediente y de aquellos otros que resulten de su tramitación. En su mayoría son asociaciones o entidades que tienen acreditada la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

B. Consideraciones técnicas. Informes de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio.

En cuanto a la valoración técnica del expediente, hay que reseñar que en el ámbito de la tramitación del presente expediente se han realizado los informes técnicos necesarios para valorar la documentación urbanística y adecuación de los proyectos técnicos ejecutivos remitidos y las modificaciones incorporadas por el promotor.



Sobre esta última cuestión, debe recordarse que las modificaciones realizadas en los proyectos presentados para aprobación definitiva, en relación con los aportados para la aprobación inicial, se producen como resultado de la incorporación de los condicionantes y determinaciones establecidos en los informes sectoriales obrantes en el expediente, muchos de ellos de carácter preceptivo y vinculante, así como de la aceptación de cuestiones planteadas en las alegaciones presentadas y en los informes de los Ayuntamientos afectados.

Con objeto de determinar el cumplimiento de los requerimientos contenidos en los informes obrantes en el expediente, se han emitido sendos informes por la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio fechados el 15 y 23 de septiembre de 2026, en los que se han examinado los documentos presentados para aprobación definitiva.

En el informe técnico de 15 de septiembre de 2026, incorporado al expediente y al informe-propuesta de la Dirección General, se examinan los siguientes proyectos de infraestructuras incluidos en el Plan de Interés General:

- Proyecto subestación “Rhodes” 220/33 kV en el término municipal de Calatorao (Zaragoza): El objeto del proyecto de la subestación eléctrica “Rhodes” 220/33 kV, ubicada en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), es describir el conjunto de equipos e instalaciones de consumo y las características técnicas esenciales que tendrá la nueva subestación eléctrica “Rhodes” 220/33 kV.
- Proyecto línea aéreo-subterránea 220 kV y centro de medida SE “Calatorao 220 kV REE” - SE “Rhodes” término municipal de Calatorao (Zaragoza): el proyecto tiene por objeto la definición y descripción técnica de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aéreo-subterránea de 220 kV, que conectará la subestación “Calatorao 220 kV REE” con la subestación “Rhodes”, incluyendo además los centros de medida asociados. La infraestructura de suministro en 220 kV de la SE “Calatorao 220kV” perteneciente a Red Eléctrica de España hasta la SE “Rhodes”, discurre en aéreo desde de la SE “Calatorao 220kV”
- Proyecto línea subterránea 15 kV SE “La Almunia”-centro de datos términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Alfamén y Calatorao (Zaragoza). El proyecto tiene como finalidad cubrir el suministro eléctrico necesario para las necesidades energéticas del ámbito excluidas las estrictamente relacionadas con la nueva instalación de centro de datos, tales como la urbanización del ámbito, riego, drenaje, además de la energía para la parcela logística y la energía para la fase de construcción. La infraestructura eléctrica línea subterránea de media tensión 15 kV tiene origen en las barras de la subestación “La Almunia” de E-Distribución y fin en el centro de datos. La línea



discurre por los términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Alfamén y Calatorao, en la provincia de Zaragoza.

En el informe técnico examinan dichos proyectos y se informan favorablemente con las siguientes consideraciones:

- I. Adecuación documental: los proyectos analizados cumplen con los requisitos exigidos para ser considerados como proyecto de ejecución, incluyendo la presentación completa de los anejos necesarios.
- II. Análisis de proyecto: los proyectos desarrollan los anteproyectos/proyectos que fueron aprobados inicialmente presentando pequeñas modificaciones de ubicación y de trazados que no se consideran sustanciales.
- III. Cumplimiento de condicionados: los proyectos deberán ajustarse a los condicionados establecidos por las entidades y organismos afectados. Tanto los recogidos en la tramitación del plan de interés general de Aragón "Proyecto Rhodes" en el término municipal de Calatorao (Zaragoza) promovido por Calanza Inmuebles, SL, como los derivados de la tramitación administrativa de las autorizaciones necesarias.
- IV. Autorizaciones necesarias para proyecto línea aéreo - subterránea 220 kV y centro de medida SE "Calatorao 220 kV REE"- SE "Rhodes" y proyecto línea subterránea 15 kV SE "La Almunia" -Centro de datos: Antes del inicio de las obras, será imprescindible obtener la autorización administrativa previa y de construcción por parte del órgano competente en materia de energía del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo.
- V. Con respecto al proyecto subestación "Rhodes" 220/33 kV no está sometido al procedimiento de autorizaciones administrativas por el órgano sustantivo. Será necesario la comunicación e inscripción en registro ante el Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo.
- VI. En el caso que se produjesen modificaciones en los proyectos durante el proceso de autorizaciones del Servicio Provincial de Zaragoza, dichas modificaciones se tienen que comunicar por el promotor a la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio para proceder a la aprobación definitiva de estas modificaciones.
- VII. Se cumplirá con el condicionado ambiental establecido por el INAGA en su Resolución de 31 de julio de 2026, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de conexiones eléctricas exteriores del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" de construcción de campus data center, instalaciones en alta y media tensión. "Boletín Oficial de Aragón", número 173, de 7 de septiembre de 2026.



En el informe técnico de 23 de septiembre de 2026 se analizan los requisitos técnicos y documentales de la solicitud de aprobación definitiva parcial del Plan de Interés y Proyectos de Interés General de Aragón, detallando los contenidos sustanciales de cada uno de ellos, respecto de los que se indica que se han incorporado las modificaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del expediente. Examinada toda la documentación, se informa favorablemente la documentación técnica presentada para la aprobación definitiva parcial, que incluye todos los documentos urbanísticos del Plan y los proyectos ejecutivos presentados (proyecto de urbanización; proyecto de conexiones exteriores. abastecimiento y saneamiento; y proyecto de conexiones exteriores; drenaje).

Dicho informe, incorporado al expediente y al informe-propuesta de la Dirección General, contiene las siguientes referencias al contenido de los proyectos, que se extractan a continuación:

Tomo I. Documentación urbanística. Recoge los ajustes de determinados instrumentos urbanísticos de desarrollo del PGOU de Calatorao, concretamente del Plan Parcial sector SUI-4 aprobado definitivamente el 1 de julio de 2010, ("Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza", número 223, de 28 de septiembre de 2010). La documentación presentada es homologable a la de plan parcial y asigna usos, intensidades y tipologías edificatorias, estableciendo las condiciones específicas y la regulación normativa.

- Ordenación del sector:

Ordenación del sector	Superficie (m ²)
Superficie Sector	2.234.087,95 m ²
Dominio público hidráulico (DPH) en sector	7.814,21 m ²
Aprovechamiento medio (AM)	0,404891 m ²
Edificabilidad lucrativa	901.400 m ²

Uso	Superficie (m ²)
Industrial y Tecnología + Industrial Logístico	1.449.043,19 m ²
Viales (DI-ZI)	134.374,70 m ²
Espacios libres y zonas verdes (DV-ZV)	474.573,99 m ²
Sistemas de servicios urbanos (DI-SU)	176.096,07 m ²
Total sector SUI-4	2.234.087,95 m ²



- Se reordenan zonas verdes del sector y reajustan la superficie de viales a las necesidades del nuevo campus de centro de datos.
- Como resultado de la ordenación se obtiene una parcela de uso industrial y tecnológica (ILT) y una parcela de uso industrial logístico (IL).

USO	Superficie parcela	Superficie edificable (m²)
ILT	1.274.807,33 m²	790.000 m²
IL	174.235,86 m²	111.400 m²
Total parcelas lucrativas	1.449.043,19 m²	901.400 m²

- Plazas de aparcamiento: define un estándar especial de 0,10 plazas por cada 100 m² de superficie edificada, a ubicar al 50 % en parcelas privativas y el 50 % en viario público. En el PIGA se ordenan 1.060 plazas, de las que 530 están previstas en vía pública.
- Respecto de la normativa urbanística, regula las condiciones de la edificación de ambos usos que se incorporan al planeamiento y las condiciones de la urbanización. Plantea un estándar de dotación de aparcamiento ajustado al nuevo uso de centros de datos.
- Se analiza igualmente la propuesta de convenio interadministrativo que recoge los compromisos del promotor, del Ayuntamiento de Calatorao y del Gobierno de Aragón sobre recepción, conservación y mantenimiento de las obras de urbanización e infraestructuras, sobre cesiones de suelo de dominio público, sobre mejoras de la infraestructura hidráulica y sobre régimen de la EUC.
- El proyecto de reparcelación y complejo inmobiliario recoge la asignación de las parcelas de dominio público a ceder al Ayuntamiento y las parcelas lucrativas resultantes de la ordenación que se adjudican al promotor, con las correspondientes cargas de urbanización que les corresponden, todo ello de acuerdo con el documento urbanístico que se tramita. Igualmente se regulan los complejos inmobiliarios que se implantan.
- En la documentación urbanística se han incorporado las consideraciones planteadas en los informes de la Dirección General de Urbanismo, de Confederación Hidrográfica del Ebro, de la Dirección General de Carreteras del Estado y del Ayuntamiento de Calatorao.



Tomo III. Proyectos de conexiones exteriores.

El informe analiza la documentación técnica presentada para la aprobación definitiva de los proyectos técnicos ejecutivos presentados en desarrollo de los proyectos básicos de la aprobación inicial. A tal efecto, se indica lo siguiente:

- Proyecto de conexiones exteriores. Abastecimiento y saneamiento: en el proyecto ejecutivo se han incorporado cuestiones recogidas en el informe de ACUAES, desplazando la red abastecimiento y saneamiento en el tramo número 4 al otro lado del camino para resolver los cruzamientos y paralelismos con el ramal que abastece a Calatorao, y las condiciones de diseño de los cruzamientos. Respecto del informe de Exolum Corporation SA, se han incorporado las condiciones técnicas a cumplir en los cruces y paralelismos con los oleoductos. En relación con el informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible se han incluido, fundamentalmente, los condicionantes respecto del cruce subterráneo de conducciones bajo la autovía A-2. Asimismo, se han incorporado los condicionantes técnicos planteados por Redexis Infraestructuras en el cruce con el gasoducto y los condicionantes de diseño respecto del cruce subterráneo de cauces que fueron indicados en el informe de Confederación hidrográfica del Ebro.
- Proyecto de conexiones exteriores. Drenaje: se han incorporado a la documentación presentada las cuestiones planteadas en los informes de CHE referentes a cruces subterráneos de cauces y dimensionado de balsas de laminación aguas arriba del barranco del Pollero; las alegaciones de Acuaes en lo referente al trazado del colector de pluviales trasladándolo de sitio en el camino para evitar paralelismo a distancia reducida; así como las peticiones de Redexis Infraestructuras respecto de los cruzamientos con la red de su titularidad: de Exolum Corporation SA en lo referente a los cruzamientos con la red de su titularidad. Asimismo, se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en lo referente al cruce subterráneo bajo la autovía A-2.

De acuerdo con lo expuesto, el informe técnico concluye Informar favorablemente dichos documentos urbanísticos y técnicos, con las siguientes consideraciones:

“El Consejo de Gobierno deberá pronunciarse sobre la aprobación del módulo de reserva especial de plazas de aparcamiento previsto en la ordenación urbanística del PIGA, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1.d) TRLOTA y artículo 54.6 del TRLUA.



En cualquier caso, el proyecto de urbanización está sujeto a los condicionantes incluidos en el informe de 17 de abril de 2026, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, referentes a la autorización del proyecto de urbanización, ya que se incluye en él actuaciones y afecciones sobre el enlace de la autovía A-2, salida 284, glorieta sur, de titularidad del Ministerio.

La ejecución de las obras contempladas en los proyectos ejecutivos de urbanización y conexiones exteriores están condicionadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones sectoriales del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, en el caso de las instalaciones eléctricas de media tensión, y a la obtención de las autorizaciones previas reflejadas en los condicionantes de los informes sectoriales recibidos en el periodo de exposición pública, en las zonas de dominio público y zonas de protección de las infraestructuras gestionadas por los titulares concretos: CHE, Carreteras del Estado, Carreteras de la Comunidad Autónoma, ACUAES, Exolum Corporation SL, Redexis y Edistribución SL.

También se deberán obtener autorizaciones para ejecutar obras en los suelos de dominio público o en las infraestructuras de los ayuntamientos de Calatorao, Epila y Lucena de Jalón.

Se cumplirá con el condicionado ambiental establecido por el INAGA en su Resolución de 23 de julio de 2026, del Director del INAGA, de no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y se emite informe ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes", de construcción de un campus centro de datos en el término municipal de Calatorao (Zaragoza); y por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización.

Se cumplirá con el condicionado ambiental establecido por INAGA en su Resolución de 31 de julio de 2026, del Director del INAGA, que emite un informe favorable relativo al proyecto de conexiones exteriores de drenaje y con el condicionado ambiental establecido por INAGA en su Resolución de 31 de julio de 2026, que emite Informe favorable relativo al proyecto de conexiones exteriores de abastecimiento de agua y saneamiento".

VIII. Procedimiento de aprobación definitiva del PIGA: aprobación definitiva parcial.

El artículo 41.5 TRLOTA señala que una vez notificada la resolución ambiental que resulte exigible en cada caso, podrá aprobarse definitivamente el Plan o Proyecto con las modificaciones que procedieren. Dicha aprobación definitiva corresponde al



Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero del departamento competente en materia de ordenación del territorio, según el apartado sexto del citado precepto.

En el presente expediente, conforme ya se ha indicado, con fechas 23 y 31 de julio de 2026 se han dictado cuatro resoluciones ambientales en las se han evaluado los documentos y proyectos presentados para aprobación definitiva. Las Resoluciones emitidas por INAGA comprenden el informe ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" y el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización de dicho Plan. Por otra parte, incluyen los informes ambientales relativos a los proyectos de conexiones exteriores de abastecimiento de agua y saneamiento y de las conexiones exteriores de drenaje, así como el informe de impacto ambiental del proyecto de conexiones eléctricas exteriores para el citado Plan de Interés General.

El procedimiento de autorización ambiental integrada del centro de datos se halla en curso en el INAGA, y hasta que no finalice este procedimiento, no es posible, según la normativa autonómica de ordenación el territorio, otorgar la aprobación definitiva total del Plan de Interés General de Aragón.

No obstante, nada impide que aquellos proyectos específicos, autónomos e independientes que integran el PIGA y que tengan su correspondiente evaluación ambiental de INAGA, como sucede en este caso, puedan ser objeto de una aprobación definitiva, siempre que dichos proyectos tengan la condición de proyectos ejecutivos y cumplan con todos los requisitos expresados en la normativa territorial y sectorial que les resulte de aplicación.

En consecuencia, habiendo sido evaluados ambientalmente e informados favorablemente por los distintos organismos sectoriales, así como por los servicios técnicos autonómicos, los documentos y proyectos presentados a aprobación definitiva parcial por parte de la mercantil promotora, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del TRLOTA resulta procedente que, previa propuesta del Consejero del departamento competente en materia de ordenación del territorio elevada al Gobierno de Aragón, se adopten las decisiones oportunas en relación con los documentos y proyectos presentados a aprobación definitiva parcial.

A tal respecto hay que resaltar que según lo dispuesto en el artículo 46.2 TRLOTA "El acuerdo de aprobación del Plan o Proyecto implicará la declaración de utilidad pública o el interés social de las expropiaciones que, en su caso, sean necesarias para la ejecución del mismo, llevando implícita la declaración de necesidad de ocupación, en las condiciones establecidas por la legislación de expropiación forzosa. Asimismo, podrá implicar, cuando se establezca motivadamente en el



Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, la declaración de urgencia de las expropiaciones precisas.”

En el presente expediente, conforme se ha expresado en los antecedentes referidos, mediante Acuerdo de 29 de julio de 2026, de Consejo de Gobierno, publicada en el "Boletín Oficial de Aragón", número 159, de 18 de agosto de 2026, se declaró “la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón, así como de los proyectos correspondientes, que se incluyen en la relación de bienes y derechos afectados que se incorpora a este Acuerdo como anexo II, en aplicación directa del artículo 7 bis 5) del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, a efectos de su expropiación forzosa en coordinación con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa” y se reconoció la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa a la mercantil Calanza Inmuebles, SL.”

A tal efecto, el Acuerdo ordenó la notificación individual de la declaración de necesidad de ocupación a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio y procedió a la apertura del trámite de información pública, por un plazo de veinte días, de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos cuya ocupación se declara necesaria y que se contiene en el anexo II del citado Acuerdo, para que los interesados pudieran formular las alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer cuantos antecedentes y referencias puedan servir de fundamento para rectificar posibles errores en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa. En consecuencia, ya se procedió a iniciar el procedimiento expropiatorio.

El anexo II publicado contiene la relación de bienes y derechos afectados por expropiación cumpliendo los requisitos de la normativa de expropiación forzosa. Dicha relación resulta coincidente con la incorporada en los proyectos ejecutivos presentados para aprobación definitiva, si bien se ha constatado que hay dos parcelas incluidas en los proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua que no constan en la relación de bienes y derechos publicadas, cuestión que deberá ser aclarada por el promotor.

Por último, hay que recordar que la aprobación definitiva de los documentos y proyectos ejecutivos presentados por el promotor, que constituye una aprobación definitiva de carácter parcial del conjunto del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” no exime de la continuación del procedimiento del PIGA y de la necesidad de aprobación definitiva por el Gobierno de Aragón del resto de proyectos que lo integran y, en consecuencia, del Plan de Interés General.



El Gobierno de Aragón tiene la competencia para proceder a la aprobación definitiva del Plan de Interés General de Aragón de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 TRLOTA.

De acuerdo con estos antecedentes y cumplidos todos los trámites exigidos en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, visto el informe-propuesta de la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, de 27 de septiembre de 2026, a propuesta del Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 28 de septiembre de 2026, se adopta el siguiente, Acuerdo:

Primero.- Aprobar de forma definitiva parcial el Plan de Interés General de Aragón “Rhodes”, en el término municipal de Calatorao (Zaragoza), promovido por Calanza Inmuebles, SL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre (TRLOTA), integrado por los siguientes documentos y proyectos ejecutivos urbanísticos y técnicos:

- Tomo I Documentación urbanística.
 - Documento I.0 Resumen ejecutivo.
 - Documento I.1 Memoria justificativa.
 - Documento I.2 Normas urbanísticas.
 - Documento I.3 Plan de etapas.
 - Documento I.4 Informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero.
 - Documento I.5 Planos urbanísticos.
 - Documento I.6 Anejos urbanísticos. (Incluye A5. Convenio Interadministrativo. Borrador).
 - Documento I.7 Proyecto de reparcelación y complejo inmobiliario.
- Tomo III Proyectos técnicos.
 - Documento III.2 Proyecto de urbanización.
 - Documento III.3 Proyectos de conexiones exteriores.
 - Documento III.3.1 Proyecto de conexiones exteriores. Subestación y líneas alta tensión.
 - Documento III.3.2 Proyecto de conexiones exteriores. Líneas media tensión.



- Documento III.3.3 Proyecto de conexiones exteriores. Abastecimiento de agua y saneamiento.
- Documento III.3.4 Proyecto de conexiones exteriores. Drenaje.

Tomar conocimiento de los documentos ambientales incluidos en el Tomo III en cuanto incorporan la documentación ambiental del Plan de Interés General con las modificaciones producidas durante la tramitación del expediente en relación con los distintos proyectos integrantes del Plan que son objeto de aprobación definitiva. La documentación referida a la autorización ambiental integrada forma parte del procedimiento sustantivo que se está tramitando por el órgano ambiental autonómico INAGA.

Las normas urbanísticas del Plan de Interés General se incorporan como anexo I.

Segundo.- Reconocer a todos los proyectos de ejecución relacionados en el apartado anterior la consideración de proyectos de interés general integrantes del Plan de Interés General que serán directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística y no podrán ser suspendidos sino por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente, de acuerdo con el artículo 47 del TRLOTA.

Tercero.- La aprobación definitiva de los citados proyectos no exime del cumplimiento de los condicionados establecidos por las entidades y organismos afectados ni de la obtención de los demás permisos o autorizaciones que resulten necesarios por la normativa vigente para su ejecución y en particular, de las autorizaciones previas reflejadas en los informes sectoriales obrantes en el expediente que afectan a las zonas de dominio público y zonas de protección de las infraestructuras gestionadas por sus titulares. Del mismo modo, la ocupación de suelos privados de terceros, de ser necesaria, requerirá la obtención de los terrenos o la autorización de sus titulares.

En particular, el proyecto de urbanización está sujeto a los condicionantes incluidos en el informe de 17 de abril de 2026, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el caso de los proyectos de infraestructuras eléctricas aprobados, su ejecución está condicionada a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas sectoriales en materia de energía del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo. En el caso del proyecto subestación “Rhodes” 220/33 kV será necesaria la comunicación e inscripción en registro ante el Servicio Provincial de Zaragoza de dicho Departamento.



En el caso que se produjesen modificaciones en los proyectos aprobados como consecuencia de dicha tramitación o de la cumplimentación de los condicionados establecidos, dichas modificaciones se deberán comunicar por el promotor a la Dirección General de Planificación Logística y Ordenación del Territorio para proceder a la aprobación definitiva de estas modificaciones.

La ejecución de las obras estará sometida igualmente a los condicionantes establecidos en las resoluciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en relación con los proyectos de infraestructuras aprobados definitivamente.

Cuarto.- Asumir íntegramente las determinaciones y condicionantes ambientales de las resoluciones emitidas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en relación con los documentos y proyectos que han sido relacionadas en este Acuerdo.

Corresponderá al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón realizar el seguimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con la colaboración del órgano sustantivo.

Quinto.- Aprobar el módulo de reserva especial de plazas de aparcamiento previsto en la ordenación urbanística del Plan del Interés General de Aragón, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 d) del TRLOTA y en el artículo 54.6 del TRLUA.

Sexto.- Aprobar la propuesta de convenio interadministrativo que se adjunta como anexo II, a suscribir entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Calatorao y el promotor para regular las cesiones obligatorias, la cesión del aprovechamiento y el momento y condiciones de recepción de la urbanización.

Autorizar para la firma de dicho convenio, en nombre del Gobierno de Aragón, al Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial.

Séptimo.- Resolver las alegaciones presentadas en los periodos de información pública que afectan a la documentación y proyectos aprobados, con la consiguiente respuesta razonada, conforme al informe-propuesta de la Dirección General de Logística y Ordenación del Territorio, obrante en el expediente administrativo, que deberá ser incluido en la notificación que se practique a todos los alegantes e interesados en el expediente, a efectos de dar respuesta individualizada a sus alegaciones.



Octavo.- Aprobar la delimitación y concreción del ámbito territorial del conjunto de las actuaciones correspondientes al sector urbanístico, infraestructuras propias y de conexión, en los términos definidos en los proyectos de ejecución aprobados definitivamente, con todos los efectos previstos en la normativa vigente.

Noveno.- Las determinaciones contenidas en el Plan de Interés General vincularán a los instrumentos de planeamiento de los municipios afectados y prevalecerán sobre los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 TRLOTA.

Décimo.- Tomar conocimiento de que el resto de proyectos integrantes del Plan de Interés General de Aragón aprobados con carácter básico adquirirán la condición de proyectos directamente ejecutables cuando obtengan la evaluación ambiental exigida, se presenten los proyectos con carácter ejecutivo y sean aprobados por Acuerdo del Gobierno de Aragón, previo cumplimiento de los trámites legales exigidos.

Undécimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 TRLOTA el acuerdo de aprobación definitiva del Plan implicará la declaración de utilidad pública o el interés social de las expropiaciones que, en su caso, sean necesarias para la ejecución del mismo, llevando implícita la declaración de necesidad de ocupación, en las condiciones establecidas por la legislación de expropiación forzosa. Asimismo, podrá implicar, cuando se establezca motivadamente en el Plan o Proyecto de Interés General de Aragón, la declaración de urgencia de las expropiaciones precisas.

En el presente expediente, mediante Acuerdo de 29 de julio de 2026, de Consejo de Gobierno, se declaró la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón, así como de los proyectos correspondientes, que se incluyeron en la relación de bienes y derechos afectados incorporados en el anexo II de dicho Acuerdo, en el que se reconoció la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa a la mercantil Calanza Inmuebles, SL

Decimosegundo.- Notificar el acuerdo a la mercantil promotora, Calanza Inmuebles, SL, a los interesados y alegantes en el expediente y dar general conocimiento del Acuerdo mediante su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", con la indicación de que contra este Acuerdo que agota la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".



Decimotercero.- Extender diligencia conforme a lo establecido por Decreto 213/1992, de 17 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre expedición de certificaciones y compulsas, en los planos y documentos aprobados, previamente subsanados, en su caso, en que se haga constar que son los aprobados definitivamente.

Decimocuarto.- Una vez firme en vía administrativa el Acuerdo, expedir por duplicado certificación administrativa para la inscripción en el Registro de la Propiedad los actos inscribibles que deriven de la aprobación definitiva parcial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y artículos 1.1 y 2.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística.



ANEXO I

NORMAS URBANÍSTICAS

Título I. Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Normas Urbanísticas del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” (“**Plan PIGA**”) tienen el grado de detalle y completitud propio de las normas de un plan parcial, con respecto a la parte de su ámbito territorial conformada por la práctica totalidad del suelo urbanizable industrial SUI 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Calatorao (PGOU), Zaragoza. Se establecen asimismo las determinaciones normativas con respecto al suelo que se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección del sistema de comunicación e infraestructuras (SC) correspondiente a la nueva rotonda y ramal de conexión y al suelo que se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección del sistema de infraestructuras y recursos hidráulicos (SI) correspondiente a sistema de drenaje superficial fuera del ámbito de suelo urbanizable.

Las presentes Normas Urbanísticas y demás documentación normativa que se integra en el Plan PIGA contienen la ordenación y determinaciones necesarias para la plena funcionalidad del “Proyecto Rhodes” cuya primera fase o etapa se ejecutará a través de un Proyecto de Interés General de Aragón (el “**Proyecto PIGA**”).

La delimitación del ámbito es la reflejada en el plano O.01 “Delimitación del ámbito del PIGA”, sustancialmente coincidente con el suelo urbanizable no delimitado SUI-4 del PGOU, al que se adicionan completando su ámbito territorial con la superficie necesaria para la ejecución de las conexiones exteriores que discurren por las nuevas superficies clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección y por las superficies ya clasificadas como no urbanizable común.

Artículo 2. Integración normativa.

Para lo no regulado específicamente en estas normas será de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de Calatorao, con sujeción a las leyes y reglamentos en vigor.

Una vez recibida por el Ayuntamiento de Calatorao la obra urbanizadora del ámbito y los suelos dotacionales objeto de cesión a favor de la administración municipal en ejecución de la ordenación urbanística del Plan PIGA y de conformidad con lo determinado por el Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (el “**TRLOTA**”) y el Decreto- Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del



Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (el “TRLUA”), así como por el Convenio interadministrativo Gobierno de Aragón - Ayuntamiento de Calatorao, se entenderá que los terrenos del ámbito clasificados como urbanizables pasarán a la situación de suelos urbanizados. Dicha obra urbanizadora podrá ejecutarse (y, por tanto, recibirse) por fases o unidades funcionales independientes en los términos previstos en la Ley.

Artículo 3. Vigencia y ejecutividad.

Una vez aprobado el Plan PIGA con carácter definitivo la vigencia de estas normas será indefinida, y su eficacia se iniciará tras la publicación del acuerdo de aprobación definitiva conjuntamente con su contenido normativo en el Boletín Oficial de Aragón, sin perjuicio de sus posibles modificaciones o revisión, conforme a lo dispuesto en el TRLOTA y en el TRLUA.

Las determinaciones del Plan PIGA tendrán fuerza vinculante para las Administraciones Públicas y para los particulares y prevalecerán sobre las del planeamiento urbanístico a que afecten vigente en el Municipio de Calatorao, en aplicación del artículo 46.3 del TRLOTA.

La autorización de cualquier modificación o complemento adicional de lo que incluya el documento que sea objeto de aprobación definitiva se tramitará con arreglo a lo determinado en el artº 42 del TRLOTA.

No se consideran modificaciones del Plan PIGA los ajustes puntuales y de escasa entidad. A estos efectos se consideran modificaciones por ajustes puntuales y de escasa entidad aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Sean modificaciones que tengan por causa la existencia justificada de errores materiales y vengan referidas a las extensiones superficiales consideradas o definidas en el PIGA.
- b) Que la corrección no conlleve ajustes de superficie superiores al 1% de la total considerada.

Artículo 4. Interpretación.

El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus competencias y, en su momento, el Ayuntamiento de Calatorao, tras la adaptación de su planeamiento a las determinaciones del Plan PIGA, podrán dictar criterios de interpretación para la aplicación de las presentes Normas, atendiendo a la coherencia de cuantos documentos integran el Plan PIGA y entendiendo que, en caso de contradicción, prima la documentación escrita sobre la gráfica y, dentro de la documentación gráfica, la de escala más próxima a la realidad.

En cualquier caso, cada documento del Plan PIGA prevalecerá sobre el resto en los contenidos a los que se refiera específicamente.



Artículo 5. Terminología de conceptos.

En lo no contemplado específicamente en las presentes Normas Urbanísticas se aplicarán las definiciones de conceptos recogidas en la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA) según DECRETO 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, los preceptos del TRLOTA y el TRLUA y, en su caso, las del PGOU de Calatorao.

Título II. Régimen urbanístico del suelo.

Capítulo 1. Clasificación y calificación del suelo.

Artículo 6. Clasificación del suelo.

El Plan PIGA afecta a suelo urbanizable con sus conexiones exteriores que discurren por suelo no urbanizable genérico sin que, por efecto del mismo, se altere esta clasificación y, por otro clasifica como suelo no urbanizable de especial protección del sistema de comunicación e infraestructuras la rotonda de conexión del noroeste con la red viaria exterior, y de suelo de especial protección del sistema de infraestructuras y recursos hidráulicos el sistema de drenaje superficial exterior. Las facultades del derecho de propiedad de esta clase de suelo se ejercerán dentro de los límites y sujetos al cumplimiento de los deberes establecidos por la legislación vigente y por este Plan PIGA.

De conformidad con el artículo 46.4 del TRLUA, el régimen de usos sobre el suelo no urbanizable previsto en el PGOU para los anteriores suelos no condicionará el desarrollo del Plan PIGA ni del Proyecto PIGA.

Artículo 7. Calificación del suelo urbanizable e interpretación de los documentos.

El Plan PIGA establece la calificación pormenorizada del ámbito del PIGA clasificado como urbanizable dividiéndolo en zonas. Éstas son las siguientes:

- a) Zona Industrial Logístico (IL). Con uso principal o característico industrial logístico, así como con aquellos otros, de carácter asociado y/o complementario, también productivos, que expresamente se contemplan en las presentes Normas. La tipología es de industria aislada.
- b) Zona Industrial y Tecnología Digital (ILT).

Con uso principal o característico industrial en todas sus categorías, productivo, almacenaje y logístico y, particularmente, las propias de la tecnología de la información, la inteligencia artificial, la comunicación y la digitalización, destinadas mayoritariamente a la implantación de actividades y procesos propios de la industria de producción, almacenamiento, tratamiento y gestión de datos -



Centros de Datos-, así como con aquellos otros, de carácter asociado y/o complementario, también productivos, que expresamente se contemplan en las presentes Normas. La tipología es de industria aislada.

c) Espacios libres y zonas verdes de uso público (DV-ZV)

Comprende los espacios libres de dominio y uso público destinados a usos de esparcimiento como parques, plazas, jardines y paseos peatonales.

d) Sistema de Servicios Urbanos (DI-SU)

Integrado por suelos destinados a infraestructuras de servicios urbanos, necesarias para el funcionamiento del ámbito de carácter público, tales como instalaciones de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, telecomunicaciones, depuración y reutilización de aguas residuales; instalaciones de recogida, depósito y tratamiento de residuos; instalaciones de suministro eléctrico, gas; instalaciones de generación de energía mediante fuentes renovables, centros de transformación, depósitos, centralización de antenas u otras análogas, así como instalaciones de servicios relacionados con las mismas, sin perjuicio del derecho que, con respecto a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, asiste a los operadores para ocupación del dominios público y privado del ámbito, garantizado en el artículo 49.4 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Será de aplicación la normativa sectorial vigente sobre infraestructuras comunes, RD-L 1/1998 y RD 346/2011, la de protección del dominio público radioeléctrico, RD 1066/2001 y RD 123/2017, y sobre el despliegue de redes de alta velocidad, RD 330/2016. Será de aplicación esta normativa o la que la sustituya en un futuro.

e) Infraestructuras de Viario público (DI-VI).

Está constituido por los suelos de dominio y uso público destinados a la circulación de peatones y vehículos, incorporando al mismo bandas de aparcamiento público.

Artículo 8. Condiciones particulares del suelo no urbanizable de protección del sistema de comunicación de infraestructuras (SC) y del de protección de infraestructuras y recursos hidráulicos (SI).

El nuevo sistema general de conexión correspondiente a la nueva rotonda y ramales de acceso al noreste del ámbito "Campus Data Center" se clasifica como suelo no urbanizable de protección de sistema de comunicación e infraestructuras (SC), y su régimen jurídico será el previsto en la legislación sectorial de carreteras.



Las balsas de laminación exterior al ámbito de suelo urbanizable se clasifican como suelo no urbanizable de protección de sistema de protección de infraestructuras y recursos hidráulicos (SI), y su regulación será la prevista para esta categoría de suelo por el PGOU.

La ejecución de las redes y conexiones exteriores será posible una vez despliegue efectos la aprobación del proyecto de urbanización y conexiones exteriores que se tramita conjuntamente con el Plan PIGA y el Proyecto PIGA, y se cuente, cuando fueran preceptivas, con las autorizaciones sectoriales, cumpliendo en todo caso con los condicionantes que vengan impuestos por las Administraciones sectoriales y legislación correspondiente.

Artículo 9. Asignación de edificabilidades.

Las condiciones particulares de estas Normas para usos lucrativos fijan la edificabilidad de las parcelas, mediante valores absolutos según un cuadro de edificabilidades, sin perjuicio de la edificabilidad que pudiera resultar para usos no lucrativos, zonas verdes y viario, por aplicación de lo dispuesto en esta normativa y, subsidiariamente, por la normativa correspondiente del PGOU.

El Proyecto de Reparcelación podrá especificar la edificabilidad conferida a cada parcela resultante o finca que resulte del Complejo Inmobiliario cuya posible constitución se contempla en estas Normas, expresándola en metros cuadrados edificables totales.

En caso de segregación de parcelas, la edificabilidad de las resultantes será discrecional siempre que no se supere la edificabilidad de la parcela de la que provienen y que se respeten el resto de los parámetros urbanísticos que son de aplicación a cada parcela resultante.

Título III. Desarrollo, gestión y ejecución del plan.

Capítulo 1. Sistema de actuación y Unidades de ejecución.

Artículo 10. Sistema de actuación y delimitación de la unidad de ejecución.

El sistema de actuación es por compensación a través de propietario único, sin necesidad por tanto de la existencia de una Junta de Compensación.

Se delimita una única Unidad de Ejecución que cuenta con un aprovechamiento medio de 0,404891 m²/m².

Dicho cálculo resulta de los siguientes parámetros:

- (i) Coeficientes de homogenización: 1 para las dos zonas de uso.
- (ii) Edificabilidad lucrativa total: 901.400 m²t.



(iii) Superficie del ámbito de ordenación de suelo urbanizable descontando superficie Dominio Público Hidráulico $(2.234.087,95 \text{ m}^2 - 7.814,21 \text{ m}^2) = 2.226.273,74 \text{ m}^2$.

AM= Superficie aprovechamiento total /superficie ámbito de ordenación de suelo urbanizable descontado superficie DPH.

Las obras de urbanización de la única Unidad de Ejecución podrán ser ejecutadas simultáneamente con la edificación y, además, por fases o unidades funcionalmente independientes en los términos legalmente previstos.

Teniendo en cuenta que Calanza Inmuebles, S.L. ha sido designado como promotor definitivo del Plan PIGA, así como de los procedimientos de ordenación territorial y urbanísticos que se requieran para la ejecución del proyecto, y ser el único propietario de los terrenos afectados, resulta procedente la disolución y liquidación de la Junta de Compensación del sector vigente, asumiendo sus funciones el promotor definitivo bajo la supervisión de la Administración actuante en los términos legalmente previstos.

Capítulo 2. Parcelaciones.

Artículo 11. Parcelaciones y Complejo Inmobiliario.

El Plan PIGA ordena las parcelas resultantes, las cuales, o las fincas resultantes definidas en su caso por Complejo Inmobiliario, podrán subdividirse en dos o más según lo dispuesto en la legislación urbanística y respetando en todo caso las determinaciones previstas en las presentes Normas Urbanísticas, y resolviendo a su costa la conexión con los servicios y redes de infraestructuras, si no estuviera prevista ya en el Proyecto de Urbanización.

Las segregaciones o divisiones de parcelas estarán sometidas a la obtención de la licencia municipal correspondiente.

No tendrá el carácter de segregación, división o parcelación, la constitución de complejos inmobiliarios, divisiones horizontales tumbadas, o cualquier otra forma de organización privada del derecho de propiedad siempre que el suelo no sea objeto de división, segregación o fraccionamiento. Dichas operaciones, en la medida que mantienen la integridad del suelo, no estarán sujetas a título jurídico habilitante al carecer de transcendencia urbanística.

La constitución de otras formas jurídicas de configurar la propiedad privada que supongan la división, segregación o fraccionamiento tampoco quedarán sujetas a ningún tipo de autorización o título jurídico habilitante cuando la división, segregación o fraccionamiento o, en particular, los elementos privativos del complejo o de la división horizontal resulten de la aprobación del Plan PIGA y/o de los



correspondientes títulos urbanísticos habilitantes y/o resulten directamente del Proyecto de Reparcelación.

La constitución de un Complejo Inmobiliario que genere varias fincas como elementos privativos que participen en régimen de copropiedad con otras fincas o elementos comunes permitirá considerar la superficie total como una única parcela urbanística de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 26 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que relaciona ambos conceptos, el de finca y el de parcela. Por lo tanto, los elementos privativos del Complejo Inmobiliario constituirán fincas materiales con vocación de formar distintas fincas registrales mediante la apertura de folio separado a cada una de ellas conforme a la regla general del artículo 8.5 de la Ley Hipotecaria. Sin embargo, la constitución de este régimen posibilita la existencia de una parcela en la que desde el punto de vista civil/hipotecario coexistan diversos elementos privativos susceptibles de propiedad separada con otros comunes.

Cuando la constitución del Complejo Inmobiliario tenga lugar a través del Proyecto de Reparcelación, la modificación del mismo podrá tener lugar bien mediante una modificación del Proyecto de Reparcelación o bien mediante escritura pública. En este último caso, no será exigible autorización o aprobación administrativa salvo que se pretenda mediante la modificación incrementar el número de fincas privativas conforme a lo previsto en el artículo 26.6.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 12. Cesiones obligatorias.

Resultan de cesión obligatoria en favor de la administración municipal, libres de cargas, los suelos urbanizados que conforman el sistema de Viario Público, de Espacios Libres y Zonas Verdes de uso público, y de Servicios Urbanos de titularidad pública, incluyendo las balsas al sur del ámbito clasificado como suelo urbanizable.

El aprovechamiento susceptible de apropiación por los titulares privados será el 100% que resulte de las determinaciones del Plan PIGA al no conllevar éstas un incremento del aprovechamiento con respecto al previsto por el planeamiento anterior, y dado que, en el marco de la gestión del Sector, previo al Plan PIGA, ya se llevó a cabo la cesión del 10% al Ayuntamiento, posteriormente adquirido por el promotor definitivo del Plan y Proyecto PIGA.

Tampoco ha lugar, en ese sentido, al pago del canon referido en el art. 44.2.b) del TRLOTA al no atribuirse a través del Plan PIGA un aprovechamiento urbanístico adicional a los terrenos.

Capítulo 3. Instrumentos de gestión y ejecución.



Artículo 13. Proyecto de reparcelación y actuaciones expropiatorias.

Para completar la gestión se tramitará el correspondiente Proyecto de Reparcelación del ámbito PIGA “Campus Data Center”, el cual podrá albergar cuantos negocios y operaciones resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines, incluyendo la constitución de regímenes de propiedad horizontal y de complejos inmobiliarios con adjudicación individualizada de sus diferentes elementos privativos como fincas de resultado independientes que podrán participar en régimen de proindiviso en otras parcelas que tendrán el carácter de elementos comunes. Dichos elementos privativos, susceptibles de actuaciones edificatorias independientes, podrán integrarse en fases o unidades funcionales independientes de urbanización que permitan su recepción separada, teniendo a partir de ese momento la condición de solar a efectos edificatorios.

En este caso, el título constitutivo sería la certificación administrativa del acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación que determine la constitución del complejo inmobiliario adjudicando diferentes elementos privativos como fincas de resultado independientes.

En lo que se refiere a las conexiones exteriores, cuando no fuera posible llegar a acuerdos o no quedara acreditada la titularidad de los terrenos afectados, entonces, y como último recurso, se acudirá a la vía expropiatoria. El beneficiario de la expropiación será el promotor (que asumirá los costes de ejecución de las obras necesarias), quien cederá la titularidad de los terrenos adquiridos una vez ejecutadas las obras a la Administración competente, que será la local en el caso de las balsas al sur del ámbito o a la Administración del Estado en el caso de terrenos sobre los que se ejecute la remodelación del enlace con la A-2 al noreste del ámbito.

Artículo 14. Entidad de conservación.

En los términos previstos en el Convenio Interadministrativo, la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, serán a cargo de los propietarios que constituirán una entidad urbanística de conservación bajo la tutela del Ayuntamiento una vez se haya efectuado la recepción de aquéllas. Dicha obligación de conservación abarcará igualmente las conexiones exteriores, así como la infraestructura de drenaje, incluyendo las balsas al sur del ámbito clasificado como suelo urbanizable.

En el caso de ejecutarse la urbanización por fases o unidades funcionales independientes, la obligación de conservación y mantenimiento surgirá para los propietarios en el momento en que se produzca la recepción de la fase o unidad funcional correspondiente.

La duración de la obligación de los propietarios de mantenimiento de las obras de urbanización será hasta que se cumpla la más tardía de las siguientes fechas: (i) 10 años desde la recepción de la totalidad de las obras de urbanización (i.e., recepción de la última de las fases/unidades funcionales en



que se haya dividido su ejecución); (ii) fecha en la que se garantice la sostenibilidad económica para la hacienda pública local de la actuación de nueva urbanización (costes inferiores a los ingresos). Una vez justificada la existencia y perdurabilidad de dicho balance positivo, y siempre que hubiera transcurrido el plazo mínimo de 10 años antes citado, se procederá a la disolución de la entidad de conservación, asumiendo el Ayuntamiento la conservación y mantenimiento de la urbanización.

El promotor elaborará un Plan de Mantenimiento específico para el DPH del Barranco del Pollero que deberá ser informado por la CHE para su validación. El promotor será responsable del mantenimiento continuo de esta zona, de la limpieza y revisión periódica de las infraestructuras, garantizando el desagüe normal de los caudales previstos. Para su seguimiento, se realizarán informes durante los primeros años para evaluar el estado de la infraestructura, sedimentación y aparición de procesos erosivos, y posteriormente una revisión obligatoria y necesario mantenimiento tras episodios de lluvias torrenciales o después de cada crecida extraordinaria. El promotor responderá por cualquier daño al interés público o a terceros ocasionado por la falta de mantenimiento o un funcionamiento inadecuado o deficiente de las instalaciones que suponga el mal funcionamiento del cauce.

Una vez ejecutada la obra del colector de aguas pluviales, y verificado que resulta convenientemente impermeabilizado para evitar filtraciones de aguas externas a lo largo de todo su recorrido, se dispondrá de un plan de seguimiento para su monitorización.

Artículo 15. Proyectos constructivos.

El proyecto de urbanización incluirá las obras de urbanización necesarias para dotar a las parcelas de la condición de solar, incluyendo todos los viarios públicos y zonas verdes públicas previstas en el Plan PIGA, y la definición de los materiales y características de los servicios urbanísticos a implantar en todo el ámbito.

En el proyecto de urbanización y en los proyectos de edificación se tendrá en cuenta el Decreto 19/1999, de Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como lo indicado sobre intervención de bomberos en la sección 5 del Código Técnico de la Edificación DBSI. En dicho proyecto todas las redes de servicios serán subterráneas y se ejecutarán simultáneamente. Los que posteriormente reciba el Ayuntamiento para su conservación, discurrirán necesariamente por suelos públicos.

Los servicios que deberán implantarse y que, por tanto, deben incluirse en el proyecto de urbanización, son, al menos, los siguientes: Pavimentación y encintado de aceras, agua, alcantarillado/saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, señalización, telecomunicaciones, riego de zonas verdes y arbolado y mobiliario urbano.

La actuación edificatoria y urbanizadora podrá llevarse a cabo de forma simultánea posibilitando la aprobación del Plan PIGA y el Proyecto PIGA la ejecución de ambas.



La aprobación del Proyecto PIGA permitirá la directa ejecución de la edificación sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística, no pudiendo ser suspendidos sino por el Gobierno de Aragón o la autoridad judicial competente.

Capítulo 4. Modificación de la red viaria.

Artículo 16. Modificación de la red viaria.

La modificación y/o la apertura de nuevos viales de dominio y uso público no previstos en el Plan PIGA exigirá la modificación de éste, que contemple la nueva ordenación, alineaciones, rasantes.

No obstante, será posible la apertura de nuevos viales privados en el interior de las parcelas, o fincas privativas del ámbito de suelo urbanizable, que finalmente resulten, sin más restricciones que el cumplimiento de las presentes Normas Urbanísticas y normativa técnica de aplicación.

Título IV. Condiciones generales de los usos del suelo

Artículo 17. Uso global.

El uso global del ámbito del PIGA es el Industrial.

Artículo 18. Usos pormenorizados.

Los usos que son objeto de regulación por las presentes Normas Urbanísticas son los siguientes:

- Industrial Logístico
- Industrial y Tecnología Digital
- Dotacional espacios libres y zonas verdes de uso público
- Dotacional infraestructuras viario público
- Dotacional infraestructuras servicios urbanos

La definición del uso Industrial Logístico y de uso Industrial y Tecnología Digital se contiene en el artículo 7 de estas normas.

El uso Dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes de uso público comprende los espacios libres, como parques, plazas, franjas perimetrales, jardines y paseos peatonales de uso y titularidad pública.

El uso Dotacional de Infraestructuras Viario público es aquel que incluye el suelo necesario para asegurar un nivel adecuado de movilidad terrestre. Comprende los espacios destinados a la circulación de peatones y vehículos, incorporando al mismo bandas de aparcamiento público.



El uso Dotacional Servicios Urbanos es aquél que incluye el conjunto de redes, instalaciones y espacios asociados de carácter público necesarias para el funcionamiento del ámbito , tales como instalaciones de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales; instalaciones de recogida, depósito y tratamiento de residuos; instalaciones de suministro eléctrico, gas, telecomunicaciones; instalaciones de generación de energía mediante fuentes renovables, centros de transformación, depósitos, centralización de antenas u otras análogas, así como instalaciones de servicios relacionados con las mismas.

Título V. Condiciones generales de la edificación.

Capítulo 1. Condiciones generales de la edificación y de su relación con el entorno.

Artículo 19. Condiciones generales.

Para delimitar el sentido y contenido de aspectos referidos a obras, edificación y sus relaciones con el entorno, u otras determinaciones relacionadas con estas materias, se ceñirán en todo a la interpretación de la normativa aplicable conforme las definiciones generales contenidas en el NOTEPA y, subsidiariamente, en las Normas Urbanísticas del PGOU, que será de aplicación para todo lo no regulado en las presentes normas.

Artículo 20. Servidumbres de carreteras.

Se estará a la regulación establecida en la legislación estatal de carreteras, quedando prohibida cualquier construcción en la banda que delimita la línea límite de la edificación

Asimismo, cualquier actuación que afecte al viario de titularidad Estatal requerirá la autorización por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, presentando previamente la documentación correspondiente.

Artículo 21. Condiciones de accesibilidad.

Tanto para los lugares de carácter público como privado se seguirá la normativa aplicable (Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios público urbanizados, la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón y el Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transportes y de la



Comunicación), así como la normativa municipal correspondiente o aquella otra que la sustituya, modifique o complemente.

Artículo 22. Condiciones de Autoprotección de los centros.

Se deberá cumplir, en aquellos casos que les sea de aplicación, lo dispuesto en el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, para centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Artículo 23. Condiciones de evacuación de las aguas.

Cada parcela, o finca privativa resultante del complejo dispondrá de dos redes para recogida y evacuación de aguas:

- una para las aguas residuales (fecales).
- otra para las aguas pluviales.

En el caso de que las características y parámetros de contaminación de las aguas residuales de una determinada actividad supere los límites admisibles para su vertido y depuración de acuerdo con la norma de limitaciones de vertidos, la industria deberá llevar a cabo un tratamiento previo de depuración físico-química que sitúe los parámetros de contaminación en valores inferiores a los admisibles antes del vertido a la red de saneamiento.

Artículo 24. Vertidos.

La red de vertido de las edificaciones será separativa. Se prohíbe expresamente la conexión a la red de alcantarillado de cualquier caudal de agua limpia procedente de riegos, salidas de aliviaderos de canales, etc.

Cada parcela o finca dispondrá en su acometida a la red de alcantarillado de aguas residuales de una arqueta de control de vertidos para inspección y control de los mismos por parte del Ayuntamiento o de la Administración inspectora competente.

Las citadas arquetas deberán recoger la totalidad del agua residual generada en cada industria y deberán estar situadas en su acometida individual previa a su conexión con la red de alcantarillado, en terreno de dominio público, fuera del recinto de cada parcela o finca, que permita el libre acceso al personal autorizado, en cualquier horario, en la que se puedan tomar muestras y realizar mediciones de caudal.



Se deberá disponer de arquetas en las redes de pluviales para decantación de sólidos en suspensión y para posibilitar actuaciones ante derrames accidentales en la red de pluviales. Estas arquetas deberán estar situadas en la acometida individual de cada parcela o finca previa a su conexión con la red de pluviales.

Respecto a los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado se estará a lo dispuesto en el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón.

Queda prohibido descargar, directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado vertidos con características o concentración de contaminantes superiores a las indicadas en el Artículo 16 Limitaciones de vertido del citado Reglamento.

Respecto de los vertidos a dominio público hidráulico, se estará a los condicionantes particulares que se establezcan por la Confederación Hidrográfica del Ebro así como a lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y se modifican diversos reales decretos que regulan la gestión del agua. Además de cualesquiera otras determinaciones obligatorias contenidas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón y en las Normativas Sectoriales.

Artículo 25. Protección del dominio público hidráulico.

El tramo del Barranco del Pollero que discurre por el interior del ámbito PIGA será encauzado cumpliendo las siguientes condiciones requeridas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y cualesquiera otras que pudieran ser exigidas en el momento de su autorización:

- La cobertura deberá estar dimensionada para soportar la lámina correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.
- Altura mínima del cubrimiento de 2'20 m.
- Se construirá al menos un registro cada 30 m para inspección y limpieza.
- Debe existir una estructura de retención a la entrada del cubrimiento.

Su trazado se delimita en los Planos O-02, O-05.2 y O-06.3. Tras el cubrimiento del barranco, la superficie ocupada por el cauce desviado seguirá sujeta a las condiciones del Dominio Público Hidráulico, aun cuando se destine a viario, zonas verdes o infraestructuras urbanas, sin que pueda inscribirse como propiedad municipal o del promotor.



Se establece a cada lado de la cara exterior del marco, una zona de servidumbre de 5 metros de anchura que quedará expedita con carácter general de cualquier edificación, y sujeta a las limitaciones que imponga la Administración hidráulica.

Se considera compatible con el dominio público hidráulico (i) la afectación de su suelo a usos públicos locales (red viaria, zonas verdes y espacios libres públicos, etc.) -afectaciones concurrentes - así como (ii) la posibilidad de conexiones públicas o privadas transversales que discurran subterráneas, sin perjuicio de la necesidad de recabar para la ejecución de esos cruces la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica.

Las actuaciones infraestructurales que se ejecuten dentro de la zona de flujo preferente y zona inundable del río Jalón deberán cumplir con lo preceptuado en el artículo 9.bis y 14.bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y demás previsiones normativas que resulten de aplicación.

En lo que se refiere a los diferentes cruces previstos en las instalaciones de conexión con los barrancos de Cariñena, Val Hondo, de Borja y la rambla de Cariñena, estos deberán ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, debiendo cumplirse los condicionantes que por ella se impongan.

La Confederación hidrográfica quedará excluida de la gestión urbanística del ámbito PIGA, no generando sus terrenos ningún derecho de aprovechamiento ni participará en las cargas de la actuación.

Artículo 26. Recogida de basuras.

En cada parcela o finca lucrativa la recogida de basuras se centralizará en un único espacio con situación inmediata a la vía pública.

Capítulo 2. Dimensión y forma.

Artículo 27. Criterios generales.

En general, las definiciones sobre la posición, el volumen y forma de la edificación son las establecidas en los artículos 10 y 11 de la NOTEPA, con las particularidades que se indican en los siguientes artículos.

Artículo 28. Ocupación.

Los elementos arquitectónicos tales como marquesinas, protecciones voladas de huecos, etc. que propicien el buen funcionamiento térmico de la edificación y el ahorro energético mediante el arrojado de sombra en la fachada propia, no computarán a los efectos de ocupación.



Artículo 29. Área de movimiento de la edificación.

Es el área que determina en cada parcela edificatoria la zona susceptible de ser ocupada por la edificación.

Artículo 30. Altura libre de planta.

Para las situaciones no reguladas específicamente en las normas zonales, la altura libre mínima en cualquiera de las plantas de uso industrial o similar será de 4,00 m, de 2,50 m para usos de garaje, almacenes, cuartos de instalaciones y usos análogos, y de 3,50 m para los demás usos autorizados. Estas alturas libres mínimas podrán reducirse puntualmente, en 25 cm, por razón de elementos funcionales tales como jácenos de cuelgue, conductos de instalaciones u otros análogos.

En cualquier caso, se cumplirán las condiciones que otras normativas sectoriales establezcan sobre la materia y en particular las disposiciones relativas a seguridad e higiene en el trabajo.

Artículo 31. Construcciones auxiliares.

Se entiende por construcciones auxiliares todas aquellas que son necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias, tales como depósitos elevados, torres de refrigeración, chimeneas, etc.

Su emplazamiento, forma y volumen será el que se justifique según las necesidades funcionales, respetando las distancias a linderos establecidas en las condiciones particulares de cada zona, si bien deberán ofrecer un nivel de acabado digno que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual dichos elementos deberán ser tratados con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

Capítulo 3. Dotación de aparcamientos.

Artículo 32. Aparcamientos.

Se fija una dotación de 0,1022 plazas de aparcamiento para vehículos no pesados y de 0,0013 plazas de aparcamiento para vehículos pesados, en ambos casos por cada 100 m² de superficie edificada para el conjunto del ámbito a ubicar al 50% en las parcelas privativas y 50% en el viario y espacios públicos.

No será exigible reserva de plazas de aparcamiento con respecto al uso de Servicios Urbanos.



La disposición de los edificios y de los espacios libres de cada parcela o finca, en su caso, permitirá que la dotación de plazas de estacionamiento y las operaciones de carga, descarga y maniobra de vehículos tengan lugar en el interior de la parcela o finca sin afectar al viario público.

Capítulo 4. Seguridad, acceso e higiene.

Artículo 33. Condiciones generales.

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de noche. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio.

En los accesos a las edificaciones se evitarán salientes o resaltos que dificulten la visibilidad y contarán con iluminación adecuada, tanto diurna como nocturna.

Las edificaciones respetarán las determinaciones establecidas en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya, así como la normativa de Aragón sobre la materia.

Capítulo 5. Estéticas.

Artículo 34. Condiciones generales.

Los proyectos de edificación, o proyectos de urbanización interior complementaria, incluirán el tratamiento de los espacios exteriores de las parcelas o fincas no ocupados por la edificación, pavimentándose adecuadamente los espacios de acceso, aparcamiento y maniobra.

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno que no desmerezca de la estética del conjunto, para lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

Los titulares de las edificaciones y suelos de parcelas o fincas quedan obligados al buen estado de mantenimiento y conservación de la edificación y espacios libres.

Para lo no regulado en estas normas se estará a lo dispuesto en el PGOU.

Artículo 35. Cerramientos de parcela o finca.

Los cerramientos de parcela serán preferiblemente diáfanos y de trescientos (300) centímetros de altura máxima; podrán levantarse zócalos ciegos hasta cincuenta (50) centímetros de altura sobre el terreno.



Estos cerramientos vendrán referidos a las fincas en el caso de constitución de un complejo inmobiliario en el que se creen varias fincas privativas que cuenten con otras configuradas como elementos comunes.

Artículo 36. Fachadas.

Con carácter general se buscará la calidad visual en el tratamiento de las fachadas y espacios libres recayentes a viario y zonas verdes de uso público. Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

Se autorizan como materiales en fachadas los paramentos metálicos; hormigón visto en su color o pintado; fábricas de ladrillo hueco enfoscadas y pintadas; fábrica de bloques enfoscada y pintada, chapas lacadas o pintadas; paneles de PVC, enfoscados pétreos con proyección de árido en diferentes tonos, etc.

Quedan expresamente prohibidas las fachadas realizadas en bloques vistos de hormigón color gris, y los enfoscados de mortero de cemento sin pintar.

Artículo 37. Cubiertas.

Queda expresamente prohibidas las cubiertas de fibrocemento, teja o láminas asfálticas con recubrimiento reflectante.

El proyecto arquitectónico preverá la disposición de los elementos técnicos de las instalaciones que tengan que sobresalir de la cubierta. En el caso de equipos de refrigeración en cubiertas o fachadas, éstos deberán ser protegidos visualmente con celosías, armonizando con el conjunto edificado.

Artículo 38. Composición.

En todas las parcelas, los edificios presentarán su fachada principal a la calle o calles de entrada, vía pública o privada, si bien aquellas que den frente a más de una calle, deberán dotar a todas sus fachadas a la misma calidad de diseño y acabado. Dicha fachada principal reunirá las soluciones constructivas y de diseño más elaboradas del edificio y, en cualquier caso, incorporará los locales de oficinas y comerciales anexos a la construcción si los hubiera.

Los reclamos, rótulos o elementos de publicidad no podrán ocupar una anchura mayor a la del edificio y no podrán sobresalir sobre la altura máxima permitida de la construcción.

Capítulo 6. Cómputo de la edificabilidad.



Artículo 39. Cómputo de la edificabilidad.

No se incluirán en el cómputo de edificabilidad los espacios ocupados por porches o espacios cubiertos abiertos sitos en planta baja, ni las plantas bajas abiertas y diáfanas.

En plantas inferiores a la baja quedarán excluidas del cómputo de edificabilidad las superficies destinadas a estacionamientos, almacenes, locales destinados a instalaciones (tales como climatización, prevención, recogida de residuos, y similares que no requieren presencia permanente de personas), ni tampoco los espacios para su intercomunicación, o con otras edificaciones. Las superficies destinadas al resto de usos, aun situados bajo planta baja, entrarán en el cómputo de edificabilidad.

6 Título VI. Condiciones de obras de urbanización.

Capítulo 1. Vías públicas. Red viaria.

Artículo 40. Condiciones de viario.

Los viales de dominio y uso público tendrán una anchura mínima de 11 metros y trazado regular, no permitiéndose terminaciones en fondo de saco que no resuelvan en su extremo el giro de los camiones (radio de giro mínimo 15 metros).

El viario público que se proyecta superpuesto en suelo sobre el dominio público hidráulico garantizará en todo momento la falta de afección negativa a éste. El dominio público de este viario alcanzará toda la sección constructiva de su paquete de firme, las redes de infraestructuras y sus sistemas de asiento que transcurran bajo el mismo, y el vuelo sobre el mismo.

Artículo 41. Condiciones de ornato de la vía pública.

En los aspectos no regulados en las presentes Normas Urbanísticas respecto al ornato de la vía y el espacio público, y siempre que no entren en contradicción con las mismas, se aplicarán las determinaciones del PGOU o normativa que la sustituya, modifique o complemente.

Cuando, por cualquier causa, fueran necesarias operaciones de renovación parcial de la pavimentación de una calle o espacio de uso público, se garantizará la homogeneidad de su textura, ejecución y calidad con respecto a las partes no afectadas por la obra.

Será prioritario el cuidado y la preservación de la vegetación existente en los espacios públicos, así como su extensión a cuantos espacios no la tengan y sean susceptibles de recibirla, sean públicos o bien privados visibles desde espacios públicos.



En las aceras de los viarios públicos de anchura mayor a dieciséis metros se plantará un árbol cada diez metros lineales en cada una de las aceras.

Artículo 42. Aparcamiento.

Los pasillos de circulación en estacionamientos interiores a parcelas o en espacios públicos, tendrán una anchura mínima de 5,00 m si son de sentido único de circulación y de 6,50 m si son de doble sentido.

Las rampas de acceso, si las hubiera, tendrá una pendiente máxima del 15% en los tramos rectos y del 13% en los curvos en el caso de que solo sean de uso para turismos. Si lo fueran para vehículos pesados las máximas serán del 8% y del 5% respectivamente.

Tanto las plazas en espacio público como en las parcelas tendrán una dimensión mínima de 4,75 m por 2,50 m., cuando se destinen a turismos. Al menos el 2,5% de todas las plazas destinadas a turismos (interiores y exteriores a parcelas) estarán reservadas para personas con movilidad reducida y deberán tener una dimensión mínima 5,00 m de longitud por 2,75 m de ancho, más una zona de aproximación y transferencia lateral de 1,50 m. Las plazas destinadas a vehículos pesados tendrán una dimensión mínima de 9,00 m por 3,00 m.

En las zonas de uso exclusivo de aparcamiento público deberá plantarse, como mínimo, un árbol por cada cuatro plazas de aparcamiento, distribuyéndolo de forma homogénea en toda la superficie.

Capítulo 2. Espacios libres públicos.

Artículo 43. Zonas verdes y arbolado.

Las zonas verdes públicas contarán con acceso desde la red pública viaria. Dicho acceso podrá producirse a través de superficies calificadas como servicios urbanos en contacto con la red pública viaria y que cuenten en superficie con un tratamiento equivalente al de la zona verde.

Cumplirán con una superficie mínima de mil metros cuadrados en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30 m de diámetro y las franjas perimetrales arboladas de superficie igual o superior a quinientos metros cuadrados.

En las franjas perimetrales arboladas y en los parques y jardines públicos se deberá efectuar una plantación mínima de un árbol por cada veinticinco y cincuenta metros cuadrados de superficie respectivamente.

Capítulo 3. Servicios urbanos.



Artículo 44. Saneamiento y alcantarillado.

La pendiente del vertido se determinará de acuerdo con los caudales con un mínimo de 0,50%, con conductos de diámetro mínimo de diámetro 31,5 cm, y pozos de registro cada 50 metros máximo.

Se prohíbe conectar a la red de alcantarillado aguas limpias de otras procedencias, como sobrantes de riego y acequias, aguas freáticas, sobrados de depósitos de caudal alto y frecuente, escurrideros, barrancos u otros cauces de cualquier tipo (tengan caudales continuos o discontinuos) salidas de aliviaderos de acequias y otras semejantes, así como cualquier tipo de aguas parásitas que eleven desorbitadamente los caudales afluentes al colector.

Si existiera necesidad de canalizar alguno de esos aportes de agua limpia, debe hacerse con total independencia de la red de alcantarillado unitaria, sin que ello tenga la consideración de red separativa, sino de acequia entubada, drenaje o encauzamiento.

Queda totalmente prohibida la construcción de pozos negros, fosas sépticas y, en general, todo procedimiento de evacuación de aguas que no sea el de conexión a las redes generales o del ámbito. Se prohíben los vertidos directos e independientes a la red.

Se limitarán los vertidos a los niveles especificados en el artículo 16 del Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, o normativa que lo sustituya.

El proyecto de urbanización deberá definir un sistema semiseparativo que conduzca las aguas pluviales originadas en los espacios públicos a las zonas verdes con objeto de no sobrecargar innecesariamente la EDAR de destino, creando un sistema conectado con el exterior al ámbito, de línea de drenaje y balsas de retención asociada.

Artículo 45. Abastecimiento de agua.

Las redes de abastecimiento serán de circuito cerrado. Se dispondrán hidrantes según las distancias máximas que determina la normativa técnica en materia de prevención de incendios vigente, en puntos intermedios de los viales principales, suficientemente accesibles.

Se instalarán contadores de suministro de agua totalizadores para cada parcela o finca del complejo inmobiliario situados en fachada o monolito, dotados de puerta normalizada, adecuadamente ventilados y accesibles al servicio de lecturas de consumo, sin perjuicio de que los usuarios puedan instalar contadores particulares e individuales para el control de sus consumos propios.

Las acometidas particulares que se deriven de la red interior deberán dotarse de válvula de retención para evitar posibles contaminaciones de la red general, en el supuesto de que se utilice, en las redes interiores, agua procedente del subsuelo.



Artículo 46. Red de riego.

Al ejecutar el proyecto de zonas verdes del proyecto de urbanización se incluirá en el mismo la red de riego correspondiente, cuya base de alimentación puede ser la capa freática, a través de grupos de captación. Se plantean redes mixtas: para riego por goteo y para riego por aspersión.

Artículo 47. Red de distribución eléctrica.

Para la estimación de la demanda dentro del ámbito PIGA se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y específicamente la instrucción ITCBT 10, así como en la Orden EIE/768/2016, de 8 de julio, por la que se hace pública la Instrucción de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

La parcela ILT1 contará con subestación eléctrica privada para la transformación del suministro directo en alta tensión y su posterior abastecimiento a los centros de datos que se proyecten. Esta subestación deberá igualmente cumplir con la citada normativa sectorial en la medida en que le sea aplicable.

Artículo 48. Alumbrado público.

Se alcanzará un nivel de iluminación adecuado al uso de cada una de las vías de circulación, tanto rodada como peatonal.

Tipo de vía Nivel de la calzada Uniformidad global Circulación rodada ($30 < v < 60$ km/h)

B1 (mínimo ME5) 0,50 candelas/m² 0,35 lux Accesos peatonales y zonas verdes

D3-D4 (mínimo CE4) 10 lux

Los requisitos mínimos de diseño y eficiencia energética en estas instalaciones serán los fijados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (o modificaciones posteriores).

Las luminarias del viario serán lámparas de tecnología de LED, montadas sobre columnas de acero galvanizado de 3 o 4 mm de espesor y de altura variable en función del tipo de viario y área a iluminar.

La red de distribución será trifásica y canalizada en tubo de PVC de diámetro 110 mm. Existirán acometidas y contadores separados y diferenciados para el alumbrado de las zonas públicas y de las zonas comunes privadas.

En función del diseño de las zonas verdes a realizar en el correspondiente proyecto de urbanización se definirán las características y distribución del alumbrado funcional que se destinará a estas zonas, para el cual se ha realizado la pertinente previsión de potencia eléctrica.



Artículo 49. Gas.

En caso de proponerse futuras redes de distribución de gas, se cumplirá la normativa sectorial para instalaciones de gas y las instrucciones y recomendaciones de la empresa suministradora.

Artículo 50. Redes de telecomunicaciones.

De conformidad con el artículo 49.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones se configuran en este PIGA como un equipamiento de carácter básico y su previsión tiene el carácter de determinación estructurante. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general.

Se establece la obligación de la planificación y la ejecución de las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como la conexión de las mismas con las redes interiores de las edificaciones de nueva construcción incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Se reconoce igualmente el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes y recursos asociados en los términos previstos en la legislación sectorial de aplicación.

Se cumplirán las siguientes exigencias:

- (i) Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y a los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.
- (ii) Se deberá garantizar la no discriminación entre operadores, y las instrucciones y recomendaciones de las Empresas Suministradoras.

No se imponen soluciones tecnológicas concretas para las distintas redes y servicios de comunicaciones electrónicas (para su diseño de las mismas se tomará como referencia las 7 normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de Normalización 133 (Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización (UNE) hasta la aprobación del Real Decreto al que se refiere la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley General de Telecomunicaciones), ni la



ordenación propia de este PIGA impone restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado.

- (i) No se imponen itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de la red de comunicaciones electrónicas, sin perjuicio de la función ordenadora de las redes propia del Plan PIGA de conformidad con los artículos 74.d) y 160.2.f) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.

Capítulo 4. Condiciones particulares de sostenibilidad.

Artículo 51 Sostenibilidad. Condiciones generales.

Se tomarán como referencia todas las guías, estrategias y normas que los Ayuntamientos de Calatorao, La Almunia de Doña Godina, Alfamen, Lucena de Jalón y Épila, así como del Gobierno de Aragón, tengan en vigor y que estén relacionadas con la sostenibilidad del proyecto, incluyendo la legislación sectorial aplicable. Y, de forma particular, se respetarán las siguientes medidas:

1 Protección de las vías pecuarias.

Se deberán recabar las autorizaciones para los cruces de las conexiones exteriores con las distintas vías pecuarias que intercepten con las mismas.

2 Protección de cauces.

Se deben respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos según la Ley de Aguas.

Cualquier actuación en la zona de policía de los cauces públicos, definida por 100 metros de anchura desde el cauce, requerirá autorización de la Confederación Hidrográfica, según establece la legislación vigente en materia.

Se deben respetar las capacidades hidráulicas de los cursos de agua y vaguadas que puedan verse afectados.

Si en algún momento se prevé llevar a cabo el abastecimiento de aguas mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico se deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En caso de preverse zonas de almacenamiento de sustancias tóxicas y/o peligrosas y en el parque de maquinaria, el suelo de éstas tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y



contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida y/o vertido accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar.

A tal efecto, se deberá impermeabilizar y confinar las zonas de acopio de sustancias tóxicas y/o peligrosas y parques de maquinaria, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.

Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Las superficies sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar afección a las aguas subterráneas y el suelo.

3 Condiciones relativas a la hidrología.

Estará permitido el vertido de aguas pluviales a los cauces o el uso de técnicas de drenaje sostenible que permitan la infiltración de las aguas pluviales en el terreno, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El diseño del sistema de drenaje de las aguas de lluvia en las zonas verdes no pavimentadas deberá considerar un caudal pico para un periodo de retorno hasta 10 años, gestionándose mediante su retención temporal en áreas de inundación estacional.

Se deberá cumplir al menos con los siguientes supuestos relativos a la permeabilidad de los pavimentos y superficies:

- Parte de la superficie total dedicada a plazas nuevas de aparcamiento en el Proyecto de Urbanización deberán contar con pavimentos porosos o permeables. La superficie total dedicada a plazas de aparcamiento contabiliza tanto el aparcamiento en viario como el exento (excluyendo viales y aparcamientos que aprovechen la plataforma y el firme existente).
- Un porcentaje de la superficie ocupada por las zonas verdes será permeable. En ese caso, en el total de zonas verdes no computan los caminos que estén condicionados por el paso de instalaciones, puntos singulares en los que la permeabilidad pueda poner en riesgo la solución constructiva y zonas de encharcamiento que permitan la retención del agua de lluvia.

Para prevenir los eventos de contaminación de aguas superficiales, aguas subterráneas y los suelos, los proyectos que desarrollen el Plan y el Proyecto PIGA deberán contemplar las siguientes medidas en la fase de construcción y obras:

- Acopio seguro de residuos peligrosos y tóxicos, sobre superficies impermeables y techados, empleando bidones estancos e identificados.
- Recogida inmediata de vertidos accidentales.



- Gestión de residuos peligrosos y tóxicos mediante gestores autorizados.
- Almacenaje de combustibles en recipientes estancos.
- Ubicación de las zonas auxiliares de acopio, aparcamiento, edificios, etc. alejadas de los cauces naturales y nunca en zonas de Dominio Público Hidráulico ni en zona de servidumbre.
- Colocación de barreras de sedimentos para evitar su vertido a los cauces.
- Colocación de balsas de decantación a la salida de los caminos generados durante las obras, con el objetivo de evitar la contaminación de zonas aledañas mediante escorrentía.
- Inclusión en las zonas de aparcamiento de sistemas de drenaje y recogida de posibles sustancias contaminantes como grasas, aceites o hidrocarburos
- Creación de zonas específicas e impermeabilizadas de mantenimiento de maquinaria o almacenamiento de residuos peligrosos.

4 Gestión del ciclo del agua.

El paisajismo se realizará con especies adaptadas climáticamente que no requieran aporte hídrico permanente salvo en aquellas zonas que se necesite vegetación de mayor porte para generar espacios de confort climático en las zonas de tránsito o estancia de personas. En aquellas zonas que se requiera riego se incluirán los siguientes criterios:

- Se evitará en lo posible el empleo de la red municipal de agua potable para el riego y se priorizará el empleo de agua no potable procedente de sistemas de almacenamiento a partir de acopio de pluviales con las calidades, criterios de diseño y especificaciones que dictamine la autoridad competente.
- Se utilizarán sistemas de riego de alta eficiencia hídrica tales como el riego por goteo, quedando prohibidos sistemas de baja eficiencia como aspersión o riego por inundación.

5 Condiciones relativas a la arqueología, bienes históricos y patrimonio natural.

Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos generados por la obra -por parte de un arqueólogo expresamente autorizado.

6 Condiciones generales relativas a la reutilización de tierra vegetal.

Previamente a la ejecución de movimientos de tierra se retirará la primera capa de tierra vegetal (primeros 15-20 cm).

La tierra vegetal que no presente signos de degradación o alteración se almacenará para su reutilización en los movimientos de tierras como capa superior.



Adicionalmente, los 30-40 cm siguientes de suelo correspondientes con el horizonte A, podrán retirarse para ser empleados en el interior del ámbito.

En caso de que no pueda reutilizarse el material extraído por sus características físico- químicas, el material resultante deberá ser gestionado a través de un gestor de residuos autorizado.

7 Condiciones relativas a la gestión de residuos.

Los residuos generados en obra serán convenientemente retirados por gestor de residuos autorizado, quedando sometidos, independientemente de su naturaleza y origen, a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y cuanta normativa sectorial vigente resulte de aplicación.

8 Condiciones relativas a la iluminación.

El diseño del alumbrado deberá considerar la reducción de la contaminación lumínica.

En ningún caso se utilizarán luminarias que emitan luz hacia el cielo y se tendrá en cuenta el deslumbramiento que puedan emitir debido a la reflexión de la luz en superficies horizontales y verticales.

Se deberán contemplar medidas para evitar los efectos de la luz artificial sobre la fauna y flora del entorno.

9 Condiciones relativas al cambio climático.

Para cualquier consideración relativa al cambio climático se tendrá en cuenta el escenario RCP 4.5.

Se deberá buscar la adaptación a los escenarios de cambio climático mediante la incorporación de arbolado, vegetación y elementos de sombra que mejoren el comportamiento térmico.

Se deberá favorecer la sombra en los espacios de tránsito de peatones incorporando elementos vegetales cuando sea posible.

Los espacios de tránsito además se tendrán que complementar con puntos de descanso o parada que se sombrearán preferentemente con elementos vegetales.

10 Condiciones generales relativas a biodiversidad.

Se justificará la selección de especies vegetales adaptadas al clima local, a la edafología y a la pluviometría con proyección de cambio climático, para al menos el escenario RCP 4.5. Las especies seleccionadas serán propias del clima mediterráneo continentalizado que caracteriza a la zona. Se priorizarán especies que requieran nulo o limitado riego adicional al agua de lluvia, y se buscará que generen una adecuada atenuación del calor mediante el sombreado.



Podrán emplearse especies alóctonas, siempre que no estén en la lista de especies prohibidas Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, o normativa posterior que la sustituya.

Las obras de drenaje deberán permitir el paso seguro de la fauna durante la fase de obra, la fase de explotación y la fase de desmantelamiento.

El diseño de las balsas no deberá contar con pendientes mayores a 2/3.

Los tendidos eléctricos deberán incluir las medidas adicionales de protección establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Se implementarán medidas compensatorias destinadas a la avifauna.

11 Control de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, las actividades incluidas en su anexo IV, donde se detalla el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, requieren efectuar los trámites administrativos de notificación (si pertenecen al grupo C) o autorización (si pertenecen a los grupos A o B).

12 Condiciones relativas a los materiales de las zonas verdes.

El diseño de las zonas verdes de la urbanización priorizará los materiales que cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

- Materiales de proximidad, de extracción y manufactura local, priorizando materiales de origen regional (radio aproximado de 150 km) o, en segundo lugar, materiales de origen nacional.
- Priorizar la selección de materiales recuperados o reciclados, en un porcentaje o en su totalidad. Incluyendo materiales reutilizados in situ.
- En caso de empleo de madera, se deberá priorizar la selección de aquellas con Certificación de bosques sostenibles (FSC o equivalente).
- Materiales de bajo mantenimiento y alta durabilidad.

7 Título VII. Normas Zonales u Ordenanzas.

Capítulo 1. Condiciones comunes a las normas zonales u ordenanzas.

Artículo 52. Definición y régimen urbanístico de aplicación en cada zona.



El régimen urbanístico de aplicación en una determinada parcela vendrá determinado por las condiciones particulares de la norma zonal u ordenanza que le resulte de aplicación y por las condiciones generales que se establecen en estas Normas.

En todo caso se deberá cumplir la Normativa supramunicipal y la sectorial que fuera de aplicación.

Artículo 53. Obras admisibles.

Serán admisibles en todas las zonas las obras de urbanización y las de edificación contempladas en el Plan PIGA, en el Proyecto PIGA y en la presente Normativa.

Se permiten las obras de edificación que hacen referencia a la siguiente clasificación:

- a) Obras en los edificios.
- b) Obras de demolición.
- c) Obras de nueva edificación.

Las obras cumplirán las condiciones específicas de norma zonal que les fuera de aplicación, así como las condiciones generales de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 54. Cota de origen y referencia y niveles de coronación y de planta baja.

Se adoptará como línea de referencia la línea de edificación y como cota de origen y referencia la del contacto de la línea vertical de la fachada con el terreno urbanizado.

La altura de coronación del edificio es la distancia vertical entre la cota de origen y referencia y la línea de cubierta más alta de la edificación.

La altura de cornisa es la distancia vertical entre la cota de origen y referencia y la intersección entre el plano que constituye la cara superior de la cubierta y el plano vertical correspondiente a la cara exterior de la fachada.

Si el viario o el terreno perimetral de la edificación tuviesen pendiente, para la definición de la cota de origen y referencia se fraccionará la construcción en las partes que se estime conveniente, midiéndose la altura en la mitad de cada fracción. La diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no podrá ser mayor de 2 metros.

Artículo 55. Posición de la edificación con respecto a la alineación oficial y límite de la parcela.

La posición de las edificaciones respecto a la alineación oficial será la que derive de las concretas determinaciones en cuanto a retranqueos, fijados para cada zona. En los casos en que la línea de



edificación no coincida con el límite de parcela o finca, el espacio comprendido entre ambas podrá ser utilizado para rampas, accesos, viales propios, áreas de estacionamiento privado, espacios libres, zonas verdes u otros usos que no requieran de edificación sobre rasante, con las excepciones determinadas para cada zona.

Artículo 56. Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles aquellos cuya coexistencia con el uso principal o dominante de la parcela, se permite por las Normas Zonales, por ser dichos usos complementarios o derivados directamente del uso principal y que, por ello, en este último caso, se consideran vinculados jurídica y funcionalmente al uso principal, participando de su misma naturaleza.

Los usos compatibles podrán integrarse en la misma edificación en que se implante el uso principal o en edificación independiente. Los usos compatibles también podrán implantarse en parcela o finca independiente sin que sea exigible su coexistencia con el principal.

Capítulo 2. Condiciones comunes de sostenibilidad para las parcelas privadas.

Artículo 57. Condiciones relativas a la vegetación.

Antes del desbroce y la preparación del terreno, se retirará la primera capa de tierra vegetal (primeros 10 cm). La tierra vegetal que no presente signos de degradación o alteración se almacenará para su reutilización en los movimientos de tierras como capa superior. Se considera tierra vegetal todo material procedente de la excavación cuya composición fisicoquímica y granulométrica permita el establecimiento de una cubierta herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Si la tierra vegetal no pudiera ser utilizada in situ, deberá ser gestionada a través de un gestor de residuos autorizado, priorizando su uso en gestores vinculados a labores de restauración ambiental.

Las semillas o ejemplares seleccionados pertenecerán a variedades locales y serán de la región biogeográfica del ámbito de actuación, es decir, especies propias del clima principalmente seco estepario que caracteriza la zona. Se priorizarán especies que requieran nulo o limitado riego adicional al agua de lluvia, y se buscará que generen una adecuada atenuación del calor mediante el sombreado.

En la medida en que sea posible por no interferir con los usos pretendidos, se priorizará la conservación de los ejemplares arbóreos existentes, dadas sus ventajas ambientales frente a la sustitución por ejemplares de nueva plantación.

Artículo 58. Condiciones relativas al agua.



Parte de la superficie ocupada por las zonas verdes será permeable.

Todos los sistemas de aguas pluviales, que están dimensionados para una tormenta mínima de 1 en 10 años, contarán con sistemas de retención o atenuación que controlarán la velocidad de vertido de aguas pluviales a los cauces. En la medida de lo posible, se recurrirá a su recepción por las zonas dotadas de vegetación y a su infiltración para contribuir a la recarga de los acuíferos.

Siempre y cuando sea posible y preciso, se primará la reutilización de agua para el riego del interior del ámbito.

Artículo 59. Condiciones relativas a la gestión de residuos.

El diseño incorporará los espacios necesarios para garantizar la correcta separación y gestión de los residuos durante su funcionamiento. Se dispondrá de al menos una zona para la separación de residuos en cada uno de los edificios.

Artículo 60. Cese de la actividad.

En el caso de cesar la actividad, las instalaciones deberán ser objeto de un plan de desmantelamiento, siendo obligatoria la retirada y entrega a gestor autorizado de todas las sustancias y residuos peligrosos.

Así mismo, deberá quedar confirmada la situación final del suelo y de las aguas subterráneas, comparándola con la situación inicial recogida en el informe de línea base de suelo y agua subterránea", y actuando si fuera necesario por detectarse contaminaciones que tuvieran que corregirse.

Capítulo 3. Condiciones particulares de la Norma Zonal Uso Industrial Logístico.

Artículo 61. Definición, ámbito y uso principal.

Corresponde a la zona que se identifica en la documentación gráfica mediante la clave IL. Su uso principal es el Industrial Logístico.

Artículo 62. Usos compatibles y dotación de aparcamientos.

1. Usos compatibles.

Se permiten como usos compatibles aquellos derivados directamente del uso principal, entendiendo por estos cualquier actividad o uso, siempre que se justifique su vinculación jurídica y funcional con dicho uso principal al que se asocia.



Se permiten asimismo como compatibles los siguientes usos considerados complementarios del principal:

Oficinas -incluyendo en esta categoría actividades de investigación y desarrollo, diseño de productos, innovación e ingeniería y diseño, producción y difusión de medios audiovisuales, procesamiento de la información y actividades de enseñanza y formación.

Equipamiento en todas sus clases.

Infraestructuras en todas sus clases.

Vivienda destinada a guardas, vigilantes y empleados cuya presencia permanente se requiera en la instalación general, con una limitación máxima de una vivienda por cada 10.000 m² construidos destinados al resto de usos admitidos.

Infraestructuras de servicios urbanos.

Uso Industrial y Tecnología Digital, de implantación directa previa justificación de su viabilidad en relación a la capacidad de suministros y servicios y de impacto sobre la movilidad.

Los usos compatibles se podrán materializar en edificios independientes, conviviendo en parcela o finca con el uso principal o en parcelas o fincas independientes.

En planta sótano únicamente se permitirán aquellos usos destinados al estacionamiento de vehículos, instalaciones, y almacenaje al servicio de la actividad.

La suma de la totalidad de los usos compatibles que se implanten será en todo caso inferior al 30% de la edificabilidad destinada al uso principal. Se exceptúa de ese límite al uso compatible complementario Industrial y Tecnología Industrial, el cual puede llegar a sustituir al uso principal previa justificación de su viabilidad en relación a la capacidad de suministros y servicios y de impacto sobre la movilidad.

2. Dotación mínima de aparcamientos en parcela privada.

Se establece una dotación mínima de plazas de aparcamiento para vehículos no pesados de 0,209 plazas por cada 100 m² edificables ($0,209 \times 1.114 = 233$) y para vehículos pesados de 0,0054 plazas por cada 100 m² edificables ($0,0054 \times 1.114 = 6$).

En el caso de constitución de un complejo inmobiliario, la justificación del cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos deberá de producirse con respecto al conjunto de la parcela sobre la que se constituye dicho complejo, y no con respecto a cada una de las fincas privativas que lo conformen.

Artículo 63. Condiciones de parcelación.



A efectos de reparcelaciones, parcelaciones, divisiones y segregaciones de parcela, las unidades resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

- i. Todas las parcelas resultantes deberán contar con acceso y servicios desde la vía pública.
- ii. La dimensión mínima de la parcela será de 5.000 m²s, deberá contar con un frente mínimo a vía pública de 20 m y deberá posibilitar el cumplimiento por sí mismas de las determinaciones y limitaciones propias de esta zona.
- iii. La segregación no podrá dar lugar a suelos resto que no cumplan la condición de parcela mínima. En el caso de que se organice el derecho de propiedad mediante un complejo inmobiliario, se estará a lo regulado a tal fin en el artículo 64 de estas normas. **Artículo 64.** Condiciones de edificabilidad y ocupación en la parcela.

1. Edificabilidad:

La edificabilidad máxima de la única parcela comprendida en esta zona es de 111.400 m²e. En el caso de que el Proyecto de Reparcelación contemple diferentes parcelas de resultado dentro de esta Zona, éste podrá concretar la edificabilidad atribuible a cada una de ellas.

2. Ocupación máxima sobre rasante:

75% de la superficie total de la parcela. Para el cómputo de ocupación sólo se tendrán en cuenta las edificaciones habitables/estanciales cubiertas y cerradas por tres o más lados.

El espacio libre de parcela podrá ser libremente ocupado, respetando los retranqueos, por instalaciones de cualquier naturaleza, tales como edificaciones auxiliares cubiertas, instalaciones de gran dimensión con acceso interior solo para mantenimiento, instalaciones de generación de energía renovable, elementos verticales y sistemas de comunicación, como antenas o similares.

3. Ocupación máxima bajo rasante: 100 % de la superficie total de la parcela.

Artículo 65. Posición de la edificación.

1. Retranqueos:

A cualquier alineación y/o lindero, público o privado, un mínimo de 10 m.

A los efectos de este artículo no se considera como edificación las pequeñas instalaciones cubiertas sobre aparcamientos para su protección, así como, en su caso, las rampas de acceso a garajes en sótano que utilicen el espacio de separación de la construcción principal respecto de los vecinos.

2. Alturas:



Se regula la altura de la edificación por el número de plantas y por la distancia vertical. El número de plantas se contabilizará en cualquiera y cada uno de los puntos del nivel de la planta baja de la edificación. El nivel de la planta baja se entiende medido en la cota de suelo acabado.

El nivel de la planta baja se mantendrá entre cero y un metro sobre el nivel de la rasante del terreno resultante, a lo largo de toda la línea de la edificación, pudiéndose escalonar la construcción.

La altura máxima de la edificación será de 25m -medidos respecto de la cota 0,00m de planta baja y hasta arranque de cerchas o cara inferior del último forjado o cubierta, cuya cumbrera no podrá superar en más de 6,00m el límite anterior. Por encima de la altura máxima se admitirán los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos e instalaciones puntuales que pudiera necesitar disponer para la actividad industrial y asociadas al mismo, que podrán superar el citado límite con una limitación de altura de 40m desde la cota 0,00m. La altura máxima para la ubicación de las bancadas de instalaciones será de 30m a suelo acabado.

Se admite un número máximo de cinco plantas.

Motivadamente, por razón de la actividad, se permitirá elevar la altura máxima para alojar puentes-grúa o instalaciones que así lo requieran, sin que ello suponga incremento en el número de plantas o de los restantes parámetros urbanísticos.

Se permiten sótanos, con un máximo de dos plantas bajo rasante, salvo excepciones por razones de necesidades técnicas o funcionales de las instalaciones.

3. Condición de Planta Baja.

Cuando un cuerpo edificado independiente esté afectado por Cotas de altimetría diversa, se tomará como referencia de cota 0,00, la media de las envolventes de su fachada y se considera, a los solos efectos urbanísticos (cómputo de alturas, edificabilidad, usos, etc.), como planta sótano o planta primera las partes que queden por debajo, o por encima, del rango -0,75 +1,50m, sin que tal circunstancia afecte a otras determinaciones (prevención, seguridad, etc.) que seguirán dependiendo de la realidad física.

4. Salientes y vuelos.

Se admiten marquesinas, aleros y vuelos abiertos con una longitud máxima de tres (3) metros sobre el plano de fachada, siempre y cuando se deje un paso mínimo de cinco (5) metros, libre de obstáculos en toda su altura entre éste y el frente de parcela.

5. Altura libre de plantas.

La altura libre mínima en cualquiera de las plantas en uso industrial o similar será de 4,00 m, de 2,50m para usos de garaje, almacenes, cuartos de instalaciones y usos análogos, y de 3,50 m para los demás



usos autorizados. Estas alturas libres mínimas podrán reducirse puntualmente, en 25 cm, por razón de elementos funcionales tales como jácenas de cuelgue, conductos de instalaciones u otros análogos.

6. Separación entre edificios dentro de la parcela: Libre.

Capítulo 4. Condiciones particulares de la Norma Zonal Uso Industrial y Tecnología Digital.

Artículo 66. Definición, ámbito y uso principal.

Corresponde a la zona que recoge en la documentación gráfica mediante la clave ILT. Su uso principal es el Industrial y Tecnología Digital según se define en el artículo 8 de estas normas.

Artículo 67. Usos compatibles y dotación de aparcamientos.

1. Usos compatibles:

Se permiten como usos compatibles aquellos derivados directamente del uso principal, entendiendo por estos cualquier actividad o uso, siempre que se justifique su vinculación jurídica y funcional con dicho uso principal al que se asocia.

Se permiten asimismo como compatibles los siguientes usos considerados complementarios del principal:

Oficinas -incluyendo en esta categoría actividades de investigación y desarrollo, diseño de productos, innovación e ingeniería y diseño, producción y difusión de medios audiovisuales, procesamiento de la información y actividades de enseñanza y formación.

Equipamiento en todas sus clases.

Industrial de almacenamiento, distribución y transporte, y talleres de mantenimiento vinculados al uso principal.

Infraestructuras en todas sus clases incluidos servicios urbanos.

Vivienda destinada a guardas, vigilantes y empleados cuya presencia permanente se requiera en la instalación general, con una limitación máxima de una vivienda por cada 10.000 m² construidos destinados al resto de usos admitidos.

Los usos compatibles se podrán materializar en edificios independientes, conviviendo en la parcela o finca con el uso principal o en parcelas o fincas independientes.

En planta sótano únicamente se permitirán aquellos usos destinados al estacionamiento de vehículos, instalaciones, y almacenaje al servicio de la actividad.



Los usos compatibles también podrán implantarse en parcela o finca independiente sin que sea exigible su coexistencia con el principal. La suma de la totalidad de los usos compatibles que se implanten será en todo caso inferior al 30% de la edificabilidad máxima total prevista para esta Zona.

2. Dotación mínima de aparcamientos en parcela privada.

Se establece una dotación mínima de plazas de aparcamiento de 0,0288 plazas por cada 100 m² edificables ($0,0288 \times 7.900 = 228$).

En el caso de constitución de un complejo inmobiliario, la justificación del cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos deberá de producirse con respecto al conjunto de la parcela sobre la que se constituye dicho complejo, y no con respecto a cada una de las fincas privativas que lo conformen.

Artículo 68. Condiciones de parcelación.

El Plan PIGA ordena en esta zona una parcela única y discontinua, ILT 1, conformada por dos partes, "ILT 1.a" e "ILT 1.b", separadas por vía pública.

A efectos de reparcelaciones, parcelaciones, divisiones y segregaciones de parcela, las unidades resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

- i. Todas las parcelas resultantes deberán contar con acceso y servicios desde la vía pública.
- ii. La dimensión mínima de la parcela será de 5.000 m²s, deberá contar con un frente mínimo a vía pública de 20 m y deberá posibilitar el cumplimiento por sí mismas, las determinaciones y limitaciones propias de esta zona (ocupación, edificabilidad, retranqueos, etc.).
- iii. La segregación no podrá dar lugar a suelos resto que no cumplan la condición de parcela mínima.

De conformidad con lo previsto en el citado artículo 11 de estas normas, se posibilita establecer un régimen particular por el cual tendrán también la condición de fincas independientes y edificables, y por tanto susceptibles de ser solares, las privativas que resulten del Complejo Inmobiliario cuyo acceso desde la vía pública se resuelva desde viarios privativos y/o zonas comunes del propio complejo. El complejo estará integrado por dos tipologías de superficies: una conformada por las fincas privativas donde se materializará el uso admitido en la zona y, otra, integrada en una superficie configurada por los elementos considerados comunes de la totalidad de las fincas privativas, que comprenderá la superficie del viario interior y, en su caso, de otros espacios comunes como aparcamientos o áreas ajardinadas, con las condiciones siguientes:

- i. El complejo inmobiliario se constituirá sobre el conjunto de la parcela discontinua ILT 1 conformada por dos porciones, ILT 1.a e ILT 1.b.. Sobre las fincas resultantes del complejo inmobiliario podrán



a su vez constituirse sub-complejos inmobiliarios con sus propias fincas privativas y elementos comunes.

- ii. Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición independiente de las fincas que se configuren como elementos comunes de las fincas privativas. Únicamente podrá disponerse de las fincas configuradas como elementos comunes si se hace conjuntamente con las fincas privativas cuya titularidad determina la titularidad de aquéllos en el porcentaje participación que corresponda.
- iii. El cumplimiento de este régimen se exigirá con ocasión de la constitución del complejo, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la legislación hipotecaria.
- iv. La superficie de la finca donde se localiza cada uso edificatorio será como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la superficie de parcela mínima definida en este artículo.
- v. Quedarán garantizadas las condiciones de seguridad, accesibilidad y conexión con los servicios en las fincas privativas edificatorias resultantes.
- vi. La ocupación de la edificación en las fincas privativas será libre, pudiendo alcanzar el 100% de la superficie de las mismas, siempre que se justifique el cumplimiento, con respecto al conjunto de la parcela, el porcentaje máximo permitido.
- vii. La edificabilidad correspondiente a cada finca privativa será la que se asigne en el correspondiente complejo inmobiliario, siempre que no se exceda la edificabilidad máxima permitida con respecto al conjunto de la parcela.
- viii. Ya sea en el propio Proyecto de Reparcelación o mediante escritura independiente, se constituirá el Complejo Inmobiliario o instrumento jurídico que corresponda, mediante el cual se regularán los derechos y obligaciones en relación con las zonas comunes para todas las fincas resultantes. Todos los espacios comunes interiores serán de titularidad conjunta privada y de mantenimiento igualmente privado. A efectos urbanísticos, las fincas privadas y las constitutivas de elementos comunes de éstas conformarán una parcela urbanística conforme a lo previsto en el artículo 26.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 69. Condiciones de edificabilidad.

La edificabilidad máxima de la única parcela comprendida en esta zona es de 790.000 m²e.

Artículo 70. Condiciones de ocupación en la parcela.



Ocupación máxima sobre rasante:

75% de la superficie total de la parcela o, en su caso, el 100% de la finca privativa resultante del complejo inmobiliario en los términos previstos en el Artículo 68. El cómputo afecta a las edificaciones habitables cubiertas y cerradas por tres o más lados.

El resto del suelo podrá ser libremente ocupado, respetando los retranqueos, por instalaciones de cualquier naturaleza, tales como edificaciones auxiliares cubiertas, instalaciones de gran dimensión con acceso interior solo para mantenimiento, instalaciones de generación de energía renovable, elementos verticales y sistemas de comunicación, como antenas o similares

Ocupación máxima bajo rasante: 100 % de la superficie total de la parcela.

Artículo 71. Posición de la edificación.

1. Retranqueos:

A cualquier alineación y/o lindero, público o privado, un mínimo de 10 m, incluidos los linderos de parcelas edificables con frente a viario privado interior, si fuera el caso.

A los efectos de este artículo no se considera como edificación las instalaciones cubiertas sobre aparcamientos para su protección, así como las rampas de acceso a garajes en sótano que utilicen el espacio de separación de la construcción principal respecto de los vecinos.

No se establecen retranqueos para las edificaciones en las fincas privativas que resulten, en su caso, del complejo inmobiliario.

2. Alturas:

Se regula la altura de la edificación por el número de plantas y por la distancia vertical. El número de plantas se contabilizará en cualquiera y cada uno de los puntos del nivel de la planta baja de la edificación. El nivel de la planta baja se entiende medido en la cota de suelo acabado.

El nivel de la planta baja se mantendrá entre cero y un metro sobre el nivel de la rasante del terreno resultante, a lo largo de toda la línea de la edificación, pudiéndose escalonar la construcción.

La altura máxima de la edificación será de 25 m, medidos respecto de la cota 0,00 m de planta baja y hasta arranque de cerchas o cara inferior del último forjado o cubierta, cuya cumbrera no podrá superar en más de 6,00 m el límite anterior. Por encima de la altura máxima se admitirán los remates de escaleras, casetas de ascensores, depósitos e instalaciones puntuales que pudiera necesitar disponer para la actividad industrial y asociadas al mismo, que podrán superar el citado límite con una limitación de altura de 40 m desde la cota 0,00 m. La altura máxima para la ubicación de las bancadas de instalaciones será de 30 m a suelo acabado.



Se admite un número máximo de tres plantas.

Motivadamente, por razón de la actividad, se permitirá elevar la altura máxima para alojar puentes-grúa o instalaciones que así lo requieran, sin que ello suponga incremento en el número de plantas o de los restantes parámetros urbanísticos.

Se permiten sótanos, con un máximo de dos plantas bajo rasante, salvo excepciones por razones de necesidades técnicas o funcionales de las instalaciones.

3. Condición de Planta Baja.

Cuando, por razón de las pendientes contempladas en dichos proyectos, un cuerpo edificado independiente esté afectado por Cotas de altimetría diversa, se tomará como referencia de cota 0,00, la media de las envolventes de su fachada y se considera, a los solos efectos urbanísticos (cómputo de alturas, edificabilidad, usos, etc.), como planta sótano o planta primera las partes que queden por debajo, o por encima, del rango $-0,75 +1,50$ m, sin que tal circunstancia afecte a otras determinaciones (prevención, seguridad, etc.) que seguirán dependiendo de la realidad física.

4. Salientes y vuelos.

Se admiten marquesinas, aleros y vuelos abiertos siempre y cuando no superen las alineaciones y linderos de las parcelas o fincas resultantes.

5. Altura libre.

La altura libre mínima en cualquiera de las plantas en uso industria o similar será de 4,00 m, de 2,50 m para usos de garaje, almacenes, cuartos de instalaciones y usos análogos, y de 3,50 m para los demás usos autorizados. Estas alturas libres mínimas podrán reducirse puntualmente, en 25 cm, por razón de elementos funcionales tales como jácenos de cuelgue, conductos de instalaciones u otros análogos.

6. Separación entre edificios dentro de la parcela: Libre

Artículo 72. Condiciones particulares para la subestación eléctrica.

La subestación eléctrica privada que se proyecta podrá ocupar con sus instalaciones el 100 por ciento de la parcela o finca del complejo inmobiliario donde se ubique.

Las condiciones de posición y altura de los elementos e instalaciones quedan condicionadas, de forma justificada, a sus requerimientos funcionales.

El cerramiento de la finca se sujetará a la garantía de las condiciones de protección y seguridad en el interior y exterior de la subestación.



Capítulo 5. Condiciones particulares del sistema local de Zonas Verdes y Espacios Libres públicos (DV-ZV).

Artículo 73. Definición, ámbito y uso principal.

Los suelos del ámbito PIGA “Campus Data Center” calificados como zonas verdes y espacios libres públicos se corresponden con los que se identifican en la documentación gráfica mediante la clave DV-ZV.

Está constituido por los suelos de dominio y uso público de Espacios Libres y Zonas Verdes, comprensibles de parques y jardines, franjas perimetrales, espacios arbolados, plazas y espacios peatonales.

La totalidad de la zona será de dominio y uso público y cesión obligatoria y gratuita. Se prohíbe el acceso rodado a cualquier parcela industrial desde las zonas verdes.

Artículo 74. Condiciones de uso.

Usos compatibles:

Cualquiera coadyuvante del principal y, en particular, en zonas verdes de superficie superior a 5.000 m², instalaciones deportivas al aire libre y usos culturales, así como servicios públicos para el mantenimiento, almacenaje, limpieza y conservación de los espacios públicos. Los usos compatibles edificatorios no podrán implantarse en zonas inundables.

Cualquier elemento de la infraestructura técnica de la urbanización al servicio del sistema de zonas verdes o sus usos coadyuvantes, estando preferiblemente enterrados cuando sea posible técnicamente, y en todo caso dotados de un tratamiento paisajístico adecuado que permita su integración en el entorno.

Cualquier elemento de infraestructura verde de recogida y gestión de aguas de lluvia, tales como jardines de agua, lagunas de retención y regulación y canales de drenaje.

Infraestructuras de servicios urbanos al servicio de la zona verde y sus usos coadyuvantes.

Artículo 75. Condiciones de ocupación, altura y edificabilidad.

Fuera de las zonas inundables del sistema local de espacios libres serán autorizables las instalaciones y edificaciones correspondientes a los usos referidos en el artículo anterior. La ocupación máxima será del 2 % de la superficie total de espacios libres, y la edificabilidad máxima será de 0,05 m²/m². No se admitirán edificaciones de más de una planta sobre rasante, con una altura máxima de 4 m.



Artículo 76. Condiciones de sostenibilidad.

El proyecto de integración paisajística adoptará soluciones que contemplen medidas de ahorro de agua en relación con las zonas ajardinadas, incorporando el desarrollo de vegetación natural autóctona, xerojardinería, sistemas inteligentes de riego, y la recuperación de aguas pluviales para su uso en dichos espacios. Se excluirán en la medida de lo posible especies que no sean autóctonas, aquellas que tengan elevados requerimientos de agua y aquellas que no sean propias de las condiciones ambientales existentes en la zona.

Capítulo 6. Condiciones particulares del sistema de Servicios Urbanos (DI-SU).

Artículo 77. Definición, ámbito y uso principal.

Los suelos del ámbito PIGA “Campus Data Center” calificados como servicios urbanos se corresponden con los que se identifican en la documentación gráfica mediante la clave DI-SU.

Comprende el suelo calificado para la implantación de infraestructuras urbanas públicas necesarias para el funcionamiento del ámbito, tales como instalaciones de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, telecomunicaciones, depuración y reutilización de aguas residuales; instalaciones de recogida, depósito y tratamiento de residuos; instalaciones de suministro eléctrico, gas; instalaciones de generación de energía mediante fuentes renovables, centros de transformación, depósitos, centralización de antenas u otras análogas, así como instalaciones de servicios relacionados con las mismas, sin perjuicio del derecho que, con respecto a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, asiste a los operadores para ocupación del resto de dominios público y privado del ámbito, garantizado en el artículo 49.4 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Artículo 78. Condiciones de ocupación, altura y edificabilidad.

La ocupación máxima autorizada en esta zona será del 100%, no siendo exigibles, por tanto, retranqueos mínimos libres de edificación respecto a ninguno de los linderos de parcela.

No se establece ninguna limitación específica para la altura de las edificaciones, que vendrá determinada por las exigencias funcionales de la instalación de que se trate.

La edificabilidad máxima sobre parcela es la que resulte de aplicar el índice de 1 m² techo/m² suelo.

Artículo 79. Condiciones particulares de tratamiento paisajístico en parcelas DI-SU1, DI-SU2, DI-SU3, DI-SU10, DI-SU11, DI-SU12, DI-SU13, DI-SU14 y DI-SU15.



Los sistemas de Servicios Urbanos de estas parcelas contarán con pendientes suaves e incorporarán elementos destinados al fomento de la fauna y la vegetación.

La vegetación seleccionada será autóctona, no invasora, de baja demanda hídrica y adaptada a proyecciones climáticas futuras.

Capítulo 7. Condiciones particulares del sistema infraestructuras de viario público (DI-VI).

Artículo 80. Definición, ámbito y uso principal.

Los suelos del ámbito PIGA “Campus Data Center” calificados como infraestructuras de viario público se corresponden con los que se identifican en la documentación gráfica mediante la clave DI-VI. Está constituido por los suelos de dominio y uso público destinados a la circulación de peatones y vehículos, incorporando al mismo bandas de aparcamiento público.

Se permite a los propietarios acometer a las redes de instalaciones y servicios urbanos siempre que cumplan las condiciones fijadas para ello en el Proyecto de Urbanización y las normativas municipales aplicables, y cuenten con la preceptiva autorización de la Administración competente. Una vez efectuada la conexión deberán restituir las condiciones originales de los acabados de los elementos afectados.

Se permite la construcción e implantación de infraestructuras de servicios urbanos e instalaciones técnicas al servicio del ámbito y/o de las edificaciones privadas que se desarrollen en el mismo (paso de infraestructuras lineales de abastecimiento, saneamiento, riego, electricidad, telecomunicación...) que por su naturaleza no puedan ubicarse en las zonas de suelos lucrativos o zona de servicios urbanos. También se podrán instalar soportes, marquesinas y mobiliario urbano destinados a usos informativos y publicitarios, debiendo cumplir para ello la normativa que resulte de aplicación.

Capítulo 8. Condiciones particulares del uso sobre rasante del dominio público hidráulico en el ámbito.

Artículo 81. Usos admitidos sobre rasante del DPH.

El tramo del arroyo del Barranco del Pollero que atraviesa el ámbito PIGA lo hace entubado bajo rasante. El dominio público hidráulico del arroyo se mantiene en vuelo, subsuelo y suelo, si bien se admite como uso el de vía pública en cota urbana, incluidas sus redes de infraestructuras urbanas asociadas, y el uso de servicios urbanos.

La parcela del dominio público hidráulico es de titularidad de la CHE no pudiendo ser inscrita a ninguna otra administración pública ni del promotor, al margen del uso al que se dedique en rasante.



ANEXO I. Datos cuantitativos del PIGA

REDES PÚBLICAS

DOTACIÓN PÚBLICA		Parcela	Clave de Ordenanza	Superficie m²
LOCAL	ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES	DV-ZV 1a	DV-ZV	38.237,78
		DV-ZV 1b		14.335,48
		DV-ZV 1c		14.284,15
		DV-ZV 1d		61.999,27
		DV-ZV 1e		36.001,35
		DV-ZV 2a		244.954,34
		DV-ZV 2b		31.162,47
		DV-ZV 3a		5.597,24
		DV-ZV 3b		16.228,59
		DV-ZV 3c		2.862,00
		DV-ZV 4a		3.542,82
		DV-ZV 4b		5.368,50
		Subtotal DV / ZV		474.573,99
	INFRAESTRUCTURAS VIARIO	DI-VI 1	DI-VI	6.464,50
		DI-VI 2a	DI-VI	52.665,11
		DI-VI 2b		16.952,23
		DI-VI 3a		40.978,14
		DI-VI 3b		8.735,74
		DI-VI 4*		7.310,73
		DI-VI 5		1.268,25
		Subtotal DI-VI		134.374,70



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

30 de septiembre de 2026

Número 190

csv: BOA20260930013

DOTACIÓN PÚBLICA		Parcela	Clave de Ordenanza	Superficie m²
	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS URBANOS	DI-SU 1		56.534,93
		DI-SU 2a		77.596,98
		DI-SU 2b*		200,83
		DI-SU 3		23.166,11
		DI-SU 4		3.136,63
		DI-SU 5		255,39
		DI-SU 6		229,70
		DI-SU 7		188,82
		DI-SU 8		207,81
		DI-SU 9		229,71
		DI-SU 10		5.255,40
		DI-SU 11		1.038,68
		DI-SU 12		6.102,65
		DI-SU 13		355,23
		DI-SU 14		1.294,55
		DI-SU 15*		302,65
		Subtotal DI-SU		176.096,07
TOTAL				785.044,76

* Dominio público hidráulico con afección compatible con usos urbanos en superficie.

PARCELAS Y USOS PRIVADOS

Parcela	Uso	Clave de Ordenanza	Superficie de parcela m²	Superficie edificable m²e
ILT 1 (1a-1b)	Industrial y Tecnología Digital	ILT	1.274.807,33	790.000,00



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

30 de septiembre de 2026

Número 190

csv: BOA20260930013

Parcela	Uso	Clave de Ordenanza	Superficie de parcela m²	Superficie edificable m²e
IL 1	Industrial Logístico	IL	174.235,86	111.400
TOTAL			1.449.043,19	901.400



Propuesta de Convenio Interadministrativo

En Zaragoza, a [***], de [***] de 202[***]

REUNIDOS.

De una parte, D. [***], representante del Gobierno de Aragón, en virtud de Decreto de [***] de [***] de [***], de la Presidencia del Gobierno de Aragón.

De otra parte, D. [***], representante del Ayuntamiento de Calatorao, en virtud de acuerdo del día [***] de [***] de [***], adoptado por el Pleno de la Corporación.

Y, de otra parte, D. [***], representante de Calanza Inmuebles, S.L. sociedad de nacionalidad española, con CIF [***], y domicilio social en [***], inscrita en el Registro Mercantil de [***] al Tomo [***], Folio [***], Hoja [***].

ACTÚAN.

D. [***], en nombre y representación del Gobierno de Aragón en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón el día [***] de [***] de 202[***].

D. [***], en nombre y representación del Ayuntamiento de Calatorao, según la representación que ostenta de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, y el artículo 30 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y conforme al acuerdo del día [***] de [***] de 202[***], adoptado por el Pleno de la Corporación.

D. [***], en nombre y representación de Calanza Inmuebles, S.L., según representación que ostenta en virtud de [poder de representación/cargo de administrador].

Las Partes se reconocen mutuamente la representación que ostentan, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y al efecto,

EXPONEN.

I.- Que mediante Acuerdo de 14 de octubre de 2024, el Gobierno de Aragón declaró como inversión de interés autonómico con interés general de Aragón el proyecto “Rhodes” de construcción de un campus data center en el municipio de Calatorao (Zaragoza) promovido por Calanza Inmuebles, S.L. (BOA n.º 202 de 16 de octubre de 2024) (la “DIGA”). A solicitud del promotor, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 27 de junio de 2025, adoptó el acuerdo de redelimitación del ámbito del proyecto (BOA núm. 153 de 11 de agosto de 2025). Con fecha 24 de junio de 2026, Calanza Inmuebles, S.L. presentó una nueva solicitud de modificación de la delimitación del ámbito aprobado en el citado acuerdo de 14



de octubre de 2024, del Gobierno de Aragón, modificado con posterioridad en virtud del citado Acuerdo de 27 de junio de 2025. Además de la modificación del ámbito, el escrito presentado solicitaba la declaración de utilidad pública e interés social de las expropiaciones necesarias, la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, así como la urgencia de la expropiación, reconociendo a Calanza Inmuebles, S.L. la condición de beneficiaria de la expropiación. Todas estas solicitudes fueron resueltas favorablemente en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 29 de julio de 2026.

II.- Que formulada y presentada por el promotor definitivo (Calanza Inmuebles, S.L.) la documentación exigida conforme al artículo 41.1 del Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (el **“Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio”**), una vez completada la tramitación legalmente prevista, con fecha [***], el Gobierno de Aragón aprobó de forma definitiva el Plan de Interés General de Aragón para el desarrollo de un campus de data center, el proyecto de urbanización y los proyectos de las conexiones exteriores así como el de la subestación Rhodes 220/33kv y su línea de alta tensión, estando pendiente de aprobación los proyectos edificatorios de los 8 Centros de Datos sobre parte de la Parcela ILT 1 al encontrarse en tramitación la Evaluación de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada y pendiente de presentación los correspondientes proyectos ejecutivos (el **“Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”**).

III.- Que llevando el desarrollo del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” aparejada la ejecución de la urbanización de los terrenos comprendidos en su ámbito territorial el promotor aportó una propuesta de convenio interadministrativo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio para su firma de forma simultánea a la aprobación del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” y del Proyecto de Reparcelación conforme a lo previsto en el artículo 49.b) del mismo texto legal.

IV.- Que en cumplimiento de las citadas previsiones legales, las Partes proceden a formalizar el presente Convenio Interadministrativo que se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio tiene por objeto regular el momento y las condiciones de recepción por parte del Ayuntamiento de Calatorao de las obras de urbanización y, en general, recoger las determinaciones referentes a la gestión del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”.

SEGUNDA. - ÁMBITO DEL CONVENIO.



Las actuaciones previstas en el presente Convenio se extenderán a las fincas dentro del ámbito territorial del Plan de Interés General “Proyecto Rhodes” y, en particular, a las calificadas como dotaciones públicas (zonas verdes, servicios urbanos, viarios).

Asimismo, se refiere este Convenio al momento y a las condiciones de recepción por el Ayuntamiento de Calatorao de las obras de urbanización y que son definidas en el Proyecto de Urbanización integrado en el Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”.

Ámbito de actuación - SUI-4 Calatorao		
PIGA Proyecto Rhodes		Superficie (m ² s)
Dotaciones	Espacios libres y Zonas verdes	474.573,99
	Viales	134.374,70
	Servicios Urbanos	176.096,07
Uso lucrativo	Industrial y Tecnología Digital	1.274.807,33
	Industrial Logístico	174.235,86

TERCERA. - CESIONES OBLIGATORIAS.

3.1 Cesiones de dotaciones.

La superficie calificada como uso dotacional público (zonas verdes, viarios y servicios urbanos) fue cedida al Ayuntamiento a través del Proyecto de Reparcelación aprobado, quedando afecta a los usos previstos en la ordenación urbanística que se integra en el Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes”. Como excepción, el suelo de dominio público hidráulico mantiene su naturaleza de demanio estatal conforme al nuevo trazado aprobado, sin perjuicio de la compatibilidad de su afección en superficie a usos urbanos (zonas verdes, viario y servicios urbanos). Las parcelas dotacionales cedidas al Ayuntamiento y al Estado (DPH) en virtud del Proyecto de Reparcelación se relacionan en el siguiente cuadro:

DOTACIÓN PÚBLICA		Parcela	Clave de Ordenanza	Superficie m ²
LOCAL		DV-ZV 1a	DV-ZV	38.237,78
		DV-ZV 1b		14.335,48



BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

30 de septiembre de 2026

Número 190

csv: BOA20260930013

DOTACIÓN PÚBLICA		Parcela	Clave de Ordenanza	Superficie m²
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES		DV-ZV 1c		14.284,15
		DV-ZV 1d		61.999,27
		DV-ZV 1e		36.001,35
		DV-ZV 2a		244.954,34
		DV-ZV 2b		31.162,47
		DV-ZV 3a		5.597,24
		DV-ZV 3b		16.228,59
		DV-ZV 3c		2.862,00
		DV-ZV 4a		3.542,82
		DV-ZV 4b		5.368,50
		Subtotal DV / ZV		474.573,99
INFRAESTRUCTURAS VIARIO		DI-VI 1	DI-VI	6.464,50
		DI-VI 2a	DI-VI	52.665,11
		DI-VI 2b		16.952,23
		DI-VI 3a		40.978,14
		DI-VI 3b		8.735,74
		DI-VI 4*		7.310,73
		DI-VI 5		1.268,25
		Subtotal DI-VI		134.374,70
INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS URBANOS		DI-SU 1		56.534,93
		DI-SU 2a		77.596,98
		DI-SU 2b*		200,83
		DI-SU 3		23.166,11
		DI-SU 4		3.136,63
		DI-SU 5		255,39
		DI-SU 6		229,70
		DI-SU 7		188,82
		DI-SU 8		207,81
		DI-SU 9		229,71
		DI-SU 10		5.255,40
		DI-SU 11		1.038,68
		DI-SU 12		6.102,65
		DI-SU 13		355,23
		DI-SU 14		1.294,55
		DI-SU 15*		302,65



DOTACIÓN PÚBLICA		Parcela	Clave de Ordenanza	Superficie m ²
		Subtotal DI-SU		176.096,07
TOTAL				785.044,76

* Dominio público hidráulico con afección compatible con usos urbanos en superficie.

Se acuerda ceder a favor del Ayuntamiento la superficie de suelo correspondiente a la infraestructura de drenaje exterior (balsas al sur) una vez ejecutada. Dichos terrenos serán adquiridos por el promotor a su costa (a través de acuerdos con los propietarios o a través del instituto expropiatorio) y cedidos al Ayuntamiento una vez ejecutada la infraestructura, sin perjuicio de la obligación de su mantenimiento por la entidad de conservación como se indica más adelante.

En respuesta a lo requerido por la Confederación Hidrográfica, la superficie del suelo (vuelo y subsuelo) del dominio público hidráulico en su situación postoperacional no se desafectará, lo que determina que la totalidad de su superficie dentro del ámbito de suelo urbanizable quedará afecta, al considerarse compatible con el dominio público hidráulico, a usos públicos locales (red viaria, zonas verdes y espacios libres públicos, etc.).

3.2 Cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico y pago del canon al municipio.

El aprovechamiento urbanístico previsto en el Plan Parcial del Sector SUI-4 conforme a las determinaciones del Plan General de Calatorao era de 1.109.155,87 m²e tras los ajustes operados tras la reparcelación operada en ejecución de sus determinaciones. Según se justifica en la Memoria del Plan PIGA, el aprovechamiento previsto para ese mismo ámbito territorial en virtud del Plan de Interés General "Proyecto Rhodes" es de 901.400 m²e.

En la medida que el Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" no supone la atribución de un aprovechamiento urbanístico superior al que ya tenían los terrenos afectados por el Proyecto, Calanza Inmuebles, S.L. no ha venido obligado a (i) llevar a cabo una nueva cesión del 10% del aprovechamiento (ya efectuada a favor del Ayuntamiento de Calatorao en el marco de la gestión del Plan Parcial del SUI-4); (ii) al pago del canon a favor del municipio regulado en el artículo 44.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.

CUARTA. - EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 47.1. del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la aprobación del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" posibilita la ejecución directa de la urbanización. La ejecución de dicha urbanización se llevará cabo por el promotor definitivo (Calanza Inmuebles, S.L.), bajo la tutela de la Administración de la Comunidad Autónoma que tendrá la consideración de Administración actuante, contando en el cumplimiento de sus



funciones con cuantas potestades y competencias atribuye la legislación urbanística a los municipios (cfr. art. 48.1 Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón). En ese sentido, será responsabilidad del Gobierno de Aragón llevar a cabo las tareas de inspección y control de las obras de urbanización hasta que se produzca su recepción por el municipio.

Calanza Inmuebles, S.L., en su calidad de promotor definitivo, asume la responsabilidad de realizar las obras de urbanización para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" hasta su total terminación y recepción por la Administración en los términos previstos en la legislación urbanística y el presente Convenio.

La urbanización del SUI-4 "Proyecto Rhodes", conjuntamente con sus conexiones exteriores, podrá ser ejecutada por partes o fases (estén o no definidas expresamente en el Proyecto de Urbanización) siempre que se justifique técnicamente que son susceptibles de cesión y recepción independiente por conformar unidades funcionales directamente utilizables en los términos previstos en el artículo 123.5 TRLUA. La recepción de cada área urbanizada que conforme una unidad funcional directamente utilizable permitirá el desarrollo y puesta en funcionamiento de los usos y/o actividades que se pretendan desarrollar en las construcciones, instalaciones o edificaciones servidas por la correspondiente zona urbanizada.

La recepción de las obras de urbanización de cada Fase, una vez finalizadas, se llevará a cabo directamente por el municipio en los términos previstos en la legislación urbanística.

La recepción de las obras de urbanización supondrá el inicio del cómputo del plazo de garantía establecido en la legislación urbanística. El plazo de garantía empezará a computar para la urbanización de cada fase o unidad funcional independiente desde la fecha en que se produzca su recepción por el Ayuntamiento.

QUINTA. - SIMULTANEIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

La actividad edificatoria podrá desarrollarse de forma simultánea a la urbanización necesaria para que la parcela o parcelas adquieran la condición de solar.

El cumplimiento de las condiciones de simultaneidad deberá justificarse exclusivamente con respecto a la fase o unidad funcional en la que se integre la parcela o finca que vaya a ser objeto de la actividad edificatoria.

SEXTA. - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán a cargo de los propietarios que constituirán una entidad urbanística



de conservación bajo la tutela del Ayuntamiento una vez se haya efectuado la recepción de aquéllas.

Dicha obligación de conservación abarcará igualmente las conexiones exteriores así como la infraestructura de drenaje, incluyendo las balsas al sur del ámbito.

En el caso de ejecutarse la urbanización por fases o unidades funcionales independientes, la obligación de conservación y mantenimiento surgirá para los propietarios en el momento en que se produzca la recepción de la fase o unidad funcional correspondiente.

La duración de la obligación de los propietarios de mantenimiento de las obras de urbanización será limitada en el tiempo al justificarse dicha obligación (y, por tanto, la existencia de la entidad de conservación) en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de la actuación para las haciendas locales. Los propietarios vendrán obligados a conservar y mantener las obras de urbanización a través de la correspondiente entidad urbanística de conservación hasta que se cumpla la más tardía de las siguientes fechas: (i) 10 años desde la recepción de la totalidad de las obras de urbanización (i.e., recepción de la última de las fases/unidades funcionales en que se haya dividido su ejecución); (ii) fecha en la que se garantice la sostenibilidad económica para la hacienda pública local de la actuación de nueva urbanización (costes inferiores a los ingresos). Una vez justificada la existencia y perdurabilidad de dicho balance positivo, y siempre que hubiera transcurrido el plazo mínimo de 10 años antes citado, se procederá a la disolución de la entidad de conservación, asumiendo el Ayuntamiento a partir de ese momento las obligaciones de conservación y mantenimiento de la urbanización.

De conformidad con los compromisos asumidos por Calanza Inmuebles, S.L. a raíz de las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento durante la tramitación del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes", en el momento en que esta Administración se haga cargo del mantenimiento y conservación de la urbanización en los términos previstos en el párrafo anterior, la urbanización deberá contar con (i) una nave construida en una superficie de aproximadamente 2.500 m² para la guarda de maquinaria y materiales necesarios para el mantenimiento de los viales y espacios libres públicos así como (ii) de medidas de seguridad contra actos vandálicos, robos y hurtos, como la instalación de cámaras en espacios públicos, en los términos que permita la normativa vigente en ese momento. Dichas actuaciones serán asumidas por Calanza Inmuebles, S.L. a su costa.

SÉPTIMA. - GESTIÓN DEL PIGA.

La ejecución del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" se llevará a cabo indirectamente conforme a la legislación urbanística. El sistema de gestión previsto en el Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes" es el de compensación, no siendo preceptiva la constitución de una Junta de Compensación por ser Calanza Inmuebles, S.L. el propietario único (*cfr.* art. 18.2.a) del Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de



Entidades Urbanísticas Colaboradoras).

Calanza Inmuebles, S.L., en su calidad de promotor del Plan de Interés General de Aragón "Proyecto Rhodes, tiene reconocida la condición de beneficiario de la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las conexiones exteriores definidas en el Tomo IV. Proyectos Técnicos. Documento IV.3 Proyectos de Conexiones exteriores.

OCTAVA. - COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

El Gobierno de Aragón se compromete a:

- a) Colaborar con el promotor definitivo en todo aquello que fuera necesario para la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación objeto de aprobación definitiva incluyendo, pero sin limitación, la expedición en el plazo más breve posible desde que el acuerdo gane firmeza, la certificación administrativa correspondiente conforme a lo previsto en el artículo 1.1 y 2.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística [Nota: No aplicable si a la fecha de firma del Convenio, ya se hubiera producido la inscripción].
- b) Colaborar con el promotor definitivo en todo aquello que fuera necesario para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la reparcelación y de los complejos inmobiliarios cuya constitución posibilita las Normas Urbanísticas del Plan de Interés General de Aragón [Nota: No aplicable si a la fecha de firma del Convenio, ya se hubiera producido la inscripción].
- c) Posibilitar la ejecución simultánea de las obras de edificación y urbanización de la correspondiente fase o unidad funcional directamente utilizables en los términos legal y convencionalmente previstos.
- d) Emitir y tramitar con la mayor celeridad cualesquiera informes, permisos, autorizaciones, aprobaciones o, en general, y procedimientos administrativos que, en su caso, fueran necesarios para el desarrollo del "Proyecto Rhodes".

NOVENA. - COMPROMISOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATORAO.

El Ayuntamiento de Calatorao se compromete a:

- a) Recibir las obras de urbanización en los términos previstos en la legislación urbanística, comprometiéndose a que dicha recepción tenga lugar en el plazo más breve posible de tiempo siempre que las obras ejecutadas cumplan las condiciones requeridas para ello.
- b) Recibir aquellas partes de las obras de urbanización ejecutadas que conformen unidades funcionales directamente utilizables en los términos previstos en el artículo 123.5 TRLUA,



posibilitando tras la recepción el desarrollo y puesta en funcionamiento de los usos y/o actividades que se pretendan desarrollar en las construcciones, instalaciones o edificaciones servidas por la correspondiente zona urbanizada.

- c) Emitir y tramitar con la mayor celeridad cualesquiera informes, licencias, permisos, autorizaciones o, en general, títulos jurídicos habilitantes y procedimientos administrativos que, en su caso, fueran necesarios para el desarrollo del “Proyecto Rhodes”.
- d) Asumir la tutela de la entidad urbanística de conservación una vez constituida ésta y la conservación de la urbanización una vez cese la obligación de los propietarios de conservar y mantener la urbanización.

DÉCIMA. - COMPROMISOS DE CALANZA INMUEBLES, S.L.

Calanza Inmuebles, S.L. se compromete a:

- a) Asumir la ejecución de las obras de urbanización para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” hasta su total terminación y recepción por la Administración en los términos previstos en la legislación urbanística y el presente Convenio, cubriendo íntegramente los costes asociados a las mismas, en los términos previstos en el Plan y Proyectos aprobados.
- b) Asumir el mantenimiento de las obras de urbanización una vez recepcionadas éstas por el Ayuntamiento de Calatorao en los términos previstos en las Normas Urbanística y en el presente Convenio. Dicha obligación corresponderá a los propietarios de suelo en el momento en que se produzca la recepción de las obras de urbanización a través de la constitución de la correspondiente entidad urbanística de conservación.
- c) Inscribir en el catastro los actos edificatorios conforme a la normativa vigente.
- d) Cumplir con las obligaciones que se deriven del Plan de Interés General de Aragón “Proyecto Rhodes” y las que se deriven de la normativa que resulte de aplicación.
- e) Asumir el coste (i) de ejecución de la nave para la guarda de la maquinaria y materiales necesarios para el mantenimiento de los viales y espacios libres públicos, así como (ii) de las medidas de seguridad contra actos vandálicos, robos y hurtos, como la instalación de cámaras en espacios públicos.
- f) Cumplir con los compromisos asumidos con el Ayuntamiento de Calatorao para la mejora de la infraestructura hidráulica del municipio conforme a la propuesta de Convenio consensuado entre ambas partes.



DECIMOPRIMERA. - COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las Partes se comprometen a extender cuantos documentos y realizar los trámites que fueran necesarios, para la consecución de los fines del presente Convenio, así como los que derivasen de las consecuencias del objeto del mismo.

DECIMOSEGUNDA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Para garantizar y permitir la plena y satisfactoria ejecución de lo dispuesto en el presente Convenio, en el plazo de un mes desde la firma del mismo, se creará una Comisión de Seguimiento que estará integrada por un representante de cada una de las Partes firmantes que podrá asistir a las reuniones de la misma acompañado del personal técnico que considere conveniente. Se le asignan a la Comisión las siguientes funciones:

- a) La Comisión será responsable de verificar que todas las Partes cumplan con las obligaciones asumidas en el convenio, tanto en lo referente a los plazos como a la calidad de las actuaciones comprometidas. Esto incluirá el seguimiento de la ejecución de las obras de urbanización, así como la tramitación de los procedimientos administrativos.
- b) Fomentar la coordinación entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Calatorao, y Calanza Inmuebles, S.L. para asegurar que las actuaciones se desarrollen de manera fluida y en línea con los objetivos del Plan.
- c) La Comisión actuará como un órgano de resolución en caso de surgir discrepancias, dificultades o incidencias en la ejecución del convenio, proponiendo las soluciones más adecuadas para solventarlas, sin perjuicio de las competencias administrativas del Gobierno de Aragón. Las decisiones de la Comisión en este aspecto se adoptarán por consenso, velando siempre por el interés general y el cumplimiento normativo.

DECIMOTERCERA. - COMPROMISOS FINANCIEROS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Del contenido del presente Convenio no se deriva ningún compromiso financiero para la Comunidad Autónoma de Aragón ni para el Ayuntamiento de Calatorao.

No obstante, si de la ejecución del mismo se pudiere derivar un compromiso de gasto para el presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o del Ayuntamiento de Calatorao, su reconocimiento, requerirá con carácter previo, la aprobación de la correspondiente adenda al Convenio.



DECIMOCUARTA. - EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONFORME AL CONVENIO.

El Convenio se perfecciona y deviene válido con la firma de los representantes facultados, siempre que no contenga ninguna disposición contraria a la normativa aplicable. Su eficacia está supeditada a su inscripción en el Registro correspondiente y a su publicación en el Boletín Oficial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es imperativo que los convenios prevean las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. Dichas consecuencias incluyen:

- a) Reclamación de daños y perjuicios: La parte perjudicada por el incumplimiento tendrá derecho a exigir la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
- b) Responsabilidades económicas: Las partes incumplidoras podrán ser requeridas a la devolución de las cantidades percibidas o abonadas indebidamente, así como a asumir las sanciones que se deriven del incumplimiento.
- c) Suspensión de derechos y obligaciones: En tanto se solventa el incumplimiento, podrá disponerse la suspensión temporal de los derechos y obligaciones derivados del convenio para las partes afectadas.

DECIMOQUINTA. – MODIFICACIÓN.

Cualquier modificación del contenido del presente Convenio habrá de ser realizada de mutuo acuerdo de todas las partes mediante la correspondiente adenda.

DECIMOSEXTA. – VIGENCIA.

El presente Convenio tendrá una vigencia de 4 años prorrogable por otro plazo de 4 años en los términos previstos en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Una vez recibida la totalidad de la urbanización y formalizados los acuerdos sobre la conservación de la urbanización, y liquidadas las correspondientes obligaciones pendientes, el presente Convenio quedará extinto.

En todo caso, este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de los objetivos comunes pretendidos por las Partes o por la denuncia expresa de cualquiera de ellas por incumplimiento de las otras Partes. Tal denuncia deberá comunicarse por escrito, en cualquier momento y mediante cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.

Serán causas de resolución del Convenio las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, produciéndose los efectos previstos en el artículo 52 del mismo



texto legal en aquello que resulte de aplicación.

DECIMOSÉPTIMA. - NATURALEZA DEL CONVENIO Y JURISDICCIÓN.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y ejecución de este Convenio, de no haber sido resueltas de forma amistosa en el marco de la Comisión de Seguimiento constituida conforme a la cláusula decimoprimera anterior, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso- administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Leído el presente Convenio, en prueba de conformidad, lo suscriben las Partes por duplicado ejemplar, en fecha y lugar señalados en el encabezamiento.